ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৫ম পত্র: আহকামুল কুরআন

ক-বিভাগ : مجموعة (أ)

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

سورة النور:

প্রশ্ন : ৩৮। আয়াত নং ২ :

٣٨ -قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة -(الف) ما معنى الزنا فى الشريعة الاسلامية؟ وما شروط تحقق الحد على الفاعل؟ (ب) ما هى الادلة والشروط الفقهية لتطبيق حد الزنا؟ (ج) فسر الغاية التشريعية من الحد على الزانى والزانية، وكيف يحقق ذلك الوقاية من الفساد الاخلاقى والاجتماعى-

باب صفة الضرب فى الزنا

প্রশ্ন : ৩৯। আয়াত নং ২ :

٣٩ -قوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - (الف) ما معنى الرأفة فى اللغة والشرع؟ ولماذا لا تؤخذ فى تطبيق حد الزنا؟ (ب) وبين الاراء الفقهية حول هل يقتصر الضرب على الظهر ام يجوز الضرب على جميع الاعضاء، مع رأى الجصاص فى ذلك -(ج) اذكر اراء الفقهاء فى اقامة الحدود فى المسجد - (د) ما الحكمة التشريعية من عدم التساهل فى حد الزنا؟

باب تزويج الزانية

প্রশ্ন : ৪০। আয়াত নং ৩ :

٤٠ -قوله تعالى : الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين -(الف) بين المقصود بالتحريم على المؤمنين وتحديد اهل الزنا او الشرك للزواج -(ب) اشرح مسالة الزواج من الزانية او الزانى، وبين الفرق بين الزواج الشرعى للمؤمنين وغير المؤمنين بحسب تفسير الجصاص -(ج) ما الحكمة التشريعية من حرمة تزويج المؤمن من الزانى او الزانية؟

باب حد القذف

প্রশ্ন : ৪১। আয়াত নং ৪ :

٤١ -قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - (الف) ما معنى القذف وما الفرق بينه وبين الزنا؟ لماذا خص القرآن المحصنات بهذا الحكم؟ (ب) اشرح شروط وقوع حد القذف مع بيان اهمية وجود اربعة شهداء -(ج) فسر قوله تعالى "فاجلدوهم"، وبين الطريقة الشرعية لتنفيذ الحد مع الضوابط التى تمنع التجاوز او الظلم-

باب شهادة القاذف

প্রশ্ন : ৪২। আয়াত নং ৪ :

٤٢ -قوله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون -(الف) اذكر السبب فى منع قبول شهادة القاذف، واثر ذلك على حفظ الحقوق -(ب) ما معنى الشهادة؟ و ما الحكمة التشريعية من حرمان القاذف من الشهادة؟

باب اللعان

প্রশ্ন : ৪৩। আয়াত নং ৬ :

٤٣ -قوله تعالى : والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم - (الف) ما معنى اللعان و ما حكمه؟ بين مدللا -(ب) فسر معنى شهادة احدهما على الاخر فى اللعان؟ وما الاجراءات الشرعية التى يجب اتباعها بعد اداء اللعان، كما بين الجصاص؟

باب الاستئذان

প্রশ্ন : ৪৪। আয়াত নং ২৭ :

٤٤ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها - (الف) ما معنى الاستئذان؟ اذكر اداب الاستئذان والسلوكيات الشرعية المصاحبة له - (ب) ما هى الحكمة التشريعية من وجوب الاستئذان قبل دخول بيوت الاخرين؟

سورة الأحزاب:

প্রশ্ন : ৪৫। আয়াত নং ৪ :

٤٥ -قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه -(الف) ما المقصود بالقلبين فى هذا السياق وما يتعلق بالنية والايمان -(ب) اشرح حكم الاخلاص فى الايمان والعمل-

باب الطلاق قبل النكاح

প্রশ্ন : ৪৬। আয়াত নং ৪৯ :

٤٦ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا -(الف) ما معنى الطلاق و كم قسما له و حكمه؟ اوضح الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده من حيث العدة الشرعية -(ب) بين اسلوب التعامل مع المرأة عند الطلاق من غير الدخول بحسب منهج الجصاص-

باب ذكر حجاب النساء

প্রশ্ন : ৪৭। আয়াত নং ৫৩ :

٤٧ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الى طعام -(الف) ما المقصود بالخصوصية فى بيت النبى (صـ) واسباب تحريم الدخول دون اذن -(ب) اوضح شروط الاذن واداب دخول بيت النبى (صـ) - بما يشمل احترام الحجاب والاداب الاجتماعية؟

প্রশ্ন ৩৮ : জিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি, প্রমাণের শর্তাবলি এবং শরিয়তি বিধানের হেকমত।

(-قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة -٣٨)

প্রশ্ন-৩৮ (ক) : ইসলামি শরিয়তে 'জিনা'-এর অর্থ কী? জিনার হদ বা শাস্তি কার্যকর হওয়ার জন্য কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? (الف) ما معنى الزنا فى الشريعة الاسلامية؟ وما شروط تحقق الحد على الفاعل؟

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি সমাজব্যবস্থায় মানুষের বংশমর্যাদা সুরক্ষা এবং নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য (মাকাসিদুশ শরিয়াহ)। ব্যভিচার বা জিনা এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা সমাজের ভিত্তি মূলে আঘাত হানে। সূরা আন-নূরের ২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে ১০০ বেত্রাঘাতের বিধান দিয়েছেন। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে জিনার সংজ্ঞা, শাস্তির ধরণ এবং হদ কায়েমের শর্তাবলি নিয়ে বিস্তারিত ফিকহী আলোচনা করেছেন।

জিনার সংজ্ঞা (تعريف الزنا):

১. আভিধানিক অর্থ: আরবি 'জিনা' (الزِّنَا) শব্দটি সংকীর্ণতা বা আরোহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অভিধানে এর অর্থ হলো—অবৈধ যৌন মিলন।

২. পারিভাষিক অর্থ: হানাফি ফকিহগণ এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে জিনার পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো: **(وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ)** অর্থ: "মালিকানা বা মালিকানার সন্দেহ (শুবহাতুল মিলক) ছাড়া কোনো পুরুষের কোনো নারীর সম্মুখদ্বারে সঙ্গম করা।" অর্থাৎ, বিবাহ বা শরিয়তসম্মত মালিকানা ছাড়া স্বেচ্ছায় যৌন মিলন সংঘটিত হলে তাকে জিনা বলা হয়। যদি জোরপূর্বক করা হয় তবে তা 'ইকরাহ' বা ধর্ষণ, যার শাস্তি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় করলে তা হদ-যোগ্য জিনা।

হদ বা শাস্তি কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি (شروط إقامة الحد): ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন যে, জিনার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, তাই তা কার্যকর করার জন্য অপরাধীর মধ্যে কিছু বিশেষ যোগ্যতা বা শর্ত থাকতে হয়। শরিয়তে সন্দেহ

থাকলে হদ মাফ হয়ে যায় (**ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ**)। হদ কার্যকর হওয়ার শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **বুদ্ধিমত্তা (الْعَقْلُ):** অপরাধীকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) হতে হবে। কোনো পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি জিনা করলে তার ওপর হদ জারি হবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন: (**رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ... وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ**) "তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... এবং পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ হয়।"

২. **বয়ঃপ্রাপ্তি (الْبُلُوغُ):** অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু জিনা করলে তাকে 'হদ' দেওয়া হবে না, তবে শিক্ষামূলক শাস্তি (তাযির) দেওয়া যেতে পারে।

৩. **ইসলাম (الْإِسْلَامُ):** ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, কাফের বা জিম্মির ওপরও জিনার হদ জারি হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি মত অনুযায়ী, 'ইহসান' বা রজম (পাথর মেরে হত্যা)-এর শাস্তির জন্য মুসলিম হওয়া শর্ত। তবে ১০০ বেত্রাঘাতের শাস্তি অমুসলিমের ওপরও প্রযোজ্য হতে পারে যদি তারা ইসলামি আদালতের বিচার প্রার্থনা করে।

৪. **স্বাধীনতা (الْحُرِّيَّةُ):** অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাস বা দাসীর শাস্তি স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক। আল্লাহ বলেন: (**فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ**) "তাদের (দাসীদের) শাস্তি স্বাধীন সতীসাধ্বী নারীদের অর্ধেক।" (সূরা নিসা: ২৫)।

৫. **ইচ্ছাশক্তি (الِاخْتِيَارُ):** জিনা স্বেচ্ছায় হতে হবে। যদি কাউকে অস্ত্রের মুখে বা হত্যার হুমকি দিয়ে জিনা করতে বাধ্য করা হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে বাধ্যকারী ব্যক্তির ওপর শাস্তি হবে, কিন্তু বাধ্যকৃত ব্যক্তির হদ মাফ হয়ে যাবে।

৬. **সন্দেহমুক্ত হওয়া (اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ):** যদি অপরাধী দাবি করে যে, সে মনে করেছিল ওই নারী তার স্ত্রী বা দাসী (ভুলবশত), এবং এর সপক্ষে কোনো যুক্তি থাকে, তবে হদ মাফ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩৮ (খ) : জিনার হদ বা শাস্তি প্রয়োগের জন্য শরিয়তি দলিল এবং ফিকহী শর্তগুলো কী কী? (ب) ما هى الادلة والشروط الفقهية لتطبيق حد الزنا؟

শাস্তির প্রকারভেদ ও দলিল (أنواع الحد وأدلتها): ইমাম জাসসাস (রহ.) কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহর আলোকে জিনার শাস্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. অবিবাহিত ব্যক্তির শাস্তি (Ghayr Muhsan): যারা কখনো বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি এবং সহবাস করেনি, তাদের শাস্তি হলো ১০০ বেত্রাঘাত এবং হানাফি মাজহাব বাদে অন্যদের মতে ১ বছরের দেশান্তর (Taghrib)।

- **দলিল:** আলোচ্য আয়াত— **(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)** অর্থ: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো।" (সূরা নূর: ২)। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে 'দেশান্তর' করার কথা নেই, তাই এটি হদের অংশ নয় বরং তাযির বা বিচারকের বিবেচনার বিষয়।

২. বিবাহিত ব্যক্তির শাস্তি (Muhsan): যে ব্যক্তি স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং মুসলিম হওয়ার পর বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে—এমন ব্যক্তি জিনা করলে তার শাস্তি 'রজম' বা পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড।

- **দলিল:** যদিও সূরা নূরের আয়াতে শুধু বেত্রাঘাতের কথা আছে, কিন্তু 'তাওয়াতুর' পর্যায়ের হাদিস বা সুন্নাহ দ্বারা বিবাহিতদের জন্য রজম সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মায়েজ আসলামী (রা.) এবং গামিদিয়া গোত্রের মহিলাকে রজম করেছিলেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: **(الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)** "সন্তান বিছানার (বৈধ স্বামীর), আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (রজম)।"

হদ প্রমাণের পদ্ধতি ও শর্ত (طرق إثبات الزنا): জিনার শাস্তি যেহেতু মৃত্যুদণ্ড বা কঠোর দৈহিক দণ্ড, তাই এটি প্রমাণের জন্য শরিয়ত অত্যন্ত কঠিন শর্ত আরোপ করেছে। দুটি উপায়ে জিনা প্রমাণিত হতে পারে:

১. চারজন পুরুষের সাক্ষ্য (الْبَيِّنَةُ): অন্য যেকোনো অপরাধে দুইজন সাক্ষী যথেষ্ট হলেও জিনার ক্ষেত্রে চারজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক।

- **শর্ত:** সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ (Adil) হতে হবে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, তারা সুরমাদানির ভেতরে শলাকার মতো বা কূয়ার ভেতরে রশির মতো লিঙ্গ প্রবেশ করতে দেখেছে। যদি তারা কেবল একই চাদরের নিচে দেখেছে বলে, তবে হদ জারি হবে না।

- **দলিল:** আল্লাহ বলেন: **(فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)** "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করো।"

২. স্বীকারোক্তি (الْإِقْرَارُ): অপরাধী যদি সুস্থ মস্তিষ্কে স্বেচ্ছায় কাজির সামনে স্বীকার করে যে সে জিনা করেছে।

- **শর্ত:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, তাকে চারবার স্বীকারোক্তি করতে হবে চারটি ভিন্ন মজলিসে। প্রতিবার বিচারক তাকে ফিরিয়ে দেবেন এবং বলবেন, "হয়তো তুমি কেবল স্পর্শ করেছ বা চুম্বন করেছ।" যখন সে অটল থাকবে, কেবল তখনই শাস্তি দেওয়া হবে। মায়েজ (রা.)-এর ঘটনায় রাসূল (সা.) তাকে চারবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩৮ (গ) : ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ওপর হদ আরোপের শরিয়তি লক্ষ্য বা মাকসাদ কী? এটি কীভাবে সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় ও فساد থেকে রক্ষা করে?

(ج) فسر الغاية التشريعية من الحد على الزانى والزانية، وكيف يحقق ذلك الوقاية من الفساد الاخلاقى والاجتماعى-

শাস্তির বিধানের হেকমত (الْحِكْمَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ): ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং অন্যান্য মুজতাহিদগণ জিনার কঠোর শাস্তির পেছনে গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ বা হেকমত বর্ণনা করেছেন।

১. বংশধারার সংরক্ষণ (حِفْظُ النَّسْلِ): ইসলামি শরিয়তের পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্যের অন্যতম হলো বংশ রক্ষা করা। জিনার কারণে সন্তানের পিতৃপরিচয় নষ্ট হয়ে যায়। সমাজে জারজ সন্তানের বৃদ্ধি ঘটলে উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। কঠোর শাস্তির ভয়ে মানুষ এই অপরাধ থেকে বিরত থাকে, ফলে বংশধারা পবিত্র থাকে।

২. **পারিবারিক পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষা:** মানুষের কাছে তার ইজ্জত বা সম্মান প্রাণের চেয়েও প্রিয়। জিনা পরিবারের সম্মান ধুলিসাৎ করে দেয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস ও ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। এই শাস্তির বিধান মূলত পরিবারের পবিত্রতা বা 'হুরমাত' রক্ষার একটি প্রাচীর।

৩. **নৈতিক অবক্ষয় ও রোগ প্রতিরোধ:** জিনা সমাজকে অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলে এইডস, সিফিলিস, গনেরিয়ার মতো মরণব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: **(لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ)** "যখন কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে মহামারি এবং এমন সব রোগ দেখা দেয় যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না।" (ইবনে মাজাহ)। হদের বিধান এই ধ্বংসাত্মক পথ রুদ্ধ করে।

৪. **অপরাধীদের জন্য পবিত্রতা (كَفَّارَةٌ لِلْمُجْرِمِ):** দুনিয়াতে হদ বা শাস্তি ভোগ করলে আখেরাতে আল্লাহ তাকে আর শাস্তি দেবেন না। এটি অপরাধীর জন্য এক প্রকার তওবা ও পবিত্রতা। সাহাবি মায়েজ (রা.) যখন রজম হওয়ার জন্য এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন।" শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "সে এমন তওবা করেছে যা মদিনাবাসীর ওপর বণ্টন করলে সবার জন্য যথেষ্ট হতো।"

৫. **অন্যদের জন্য শিক্ষা (عِبْرَةٌ لِلْغَيْرِ):** আল্লাহ তায়ালা এই শাস্তিকে জনসমক্ষে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন: **(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)** "মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" জনসম্মুখে শাস্তি কার্যকর হলে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং অন্যরা এই জঘন্য অপরাধের ধারের কাছেও যায় না। একে 'জাজর' বা নিবৃতকরণ বলা হয়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা নূরের এই আয়াত এবং জিনার শাস্তির বিধান বাহ্যিক দৃষ্টিতে কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী এটি মূলত সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত। একটি সুস্থ, সুন্দর এবং পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের জন্য এই বিধান অপরিহার্য। এটি কেবল শাস্তি নয়, বরং মানবতার সুরক্ষা কবচ।

প্রশ্ন ৩৯ : হদ বা শাস্তি প্রয়োগে দয়া প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা, প্রহারের পদ্ধতি এবং শরিয়তি হেকমত।

(- قوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - ٣٩)

প্রশ্ন-৩৯ (ক) : 'রা'ফাত' বা দয়া-মায়ার আভিধানিক ও শরিয়তি অর্থ কী? জিনার হদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন এই দয়া প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে? (الف) ما معنى الرأفة فى اللغة والشرع؟ ولماذا لا تؤخذ فى تطبيق حد الزنا؟

ভূমিকা (مقدمة): ন্যায়বিচার এবং আবেগ—দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বিচারকের আসনে বসে আবেগের বশবর্তী হলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সূরা আন-নূরের ২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারীর শাস্তি কার্যকর করার সময় মুমিনদের সতর্ক করে বলেছেন, "আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের স্পর্শ না করে।" ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে 'রা'ফাত' বা দয়ার সীমা এবং আল্লাহর হুকুম পালনে কঠোরতার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন।

'রা'ফাত'-এর অর্থ (معنى الرأفة):

১. আভিধানিক অর্থ: 'রা'ফাত' (الرَّأْفَةُ) শব্দটি 'রাহমত' বা দয়ার চেয়েও অধিকতর কোমলতা ও স্নেহ বোঝায়। এর অর্থ হলো—হৃদয়ের কোমলতা, অত্যধিক দয়া বা মায়া। আরবিতে বলা হয়: **(رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ)** "তিনি বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।"

২. শরিয়তি বা আয়াতের প্রেক্ষাপটে অর্থ: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াতে 'রা'ফাত' বলতে এমন দয়া বা করুণাকে বোঝানো হয়েছে যা শরিয়তের বিধান কার্যকর করতে বাধা দেয়। অর্থাৎ, অপরাধীর প্রতি দয়াবশবর্তী হয়ে শাস্তি কমিয়ে দেওয়া বা মাফ করে দেওয়া। আল্লাহ বলেন: **(وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ)** "আল্লাহর দ্বীনের (আইন বাস্তবায়নের) ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনো দয়া যেন তোমাদের গ্রাস না করে।"

কেন দয়া নিষিদ্ধ? (سبب النهي عن الرأفة): জিনার শাস্তি (বেত্রাঘাত বা রজম) অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এটি দেখে মানুষের মনে দয়া জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ কেন এই দয়াকে নিষিদ্ধ করলেন? ইমাম জাসসাস (রহ.) এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন:

১. **আল্লাহর হকের সংরক্ষণ:** জিনা কোনো ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, এটি 'হক-আল্লাহ' বা আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘন। আল্লাহ যেখানে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, সেখানে মানুষের দয়া দেখানোর কোনো অধিকার নেই। আল্লাহর চেয়ে বান্দার প্রতি বেশি দয়ালু কেউ হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ যখন শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সেটিই প্রকৃত দয়া (সমাজের জন্য), যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা কঠোর মনে হয়।

২. **হদ বাতিল হওয়ার আশঙ্কা:** যদি বিচারক বা শাসক অপরাধীর কান্না দেখে বা তার বংশমর্যাদা দেখে দয়া করেন, তবে হদ বাতিল হয়ে যাবে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, "এখানে দয়া নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো শাস্তি মাফ করা বা শাস্তি কমাতে দয়া করা। তবে প্রহারের সময় নিষ্ঠুরতা না করার বিষয়টি ভিন্ন।"

৩. **দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞা:** আয়াতের **(فِي دِينِ اللَّهِ)** অংশটি ইঙ্গিত দেয় যে, হদ প্রয়োগের সময় দয়া দেখানো মানে আল্লাহর দ্বীনকে হালকাভাবে নেওয়া। মুমিনের ঈমানের দাবি হলো আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের আবেগকে কুরবানি দেওয়া।

প্রশ্ন-৩৯ (খ) : জিনার শাস্তিতে বেত্রাঘাত করার পদ্ধতি কী? শরীরের কোন কোন অঙ্গে প্রহার করা যাবে বা যাবে না? এ বিষয়ে ফকিহগণের মতভেদ ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর রায় বর্ণনা করো। (ب) وبين الاراء الفقهية حول هل يقتصر الضرب على الظهر ام يجوز الضرب على جميع الاعضاء، مع رأى الجصاص فى ذلك-

প্রহারের ধরণ (صفة الضرب): ১. প্রহারের মাত্রা: বেত্রাঘাত এমন হতে হবে যা খুব বেশি কঠোর নয় (যা হাড় ভেঙে দেয় বা চামড়া তুলে ফেলে) আবার খুব হালকাও নয় (যা কোনো ব্যথা দেয় না)। এটি হবে মধ্যম পন্থার। হাদিসে একে **(ضَرْبًا بَيْنَ ضَرْبَيْنِ)** বলা হয়েছে। বেত্রাঘাত করার সময় প্রহারকারী তার বগল খোলা রাখবে না (অর্থাৎ হাত খুব উঁচুতে তুলবে না)।

শরীরের কোন অঙ্গে প্রহার করা হবে? (موضع الضرب): এ বিষয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মত: তাদের মতে, বেত্রাঘাত কেবল পিঠে (Back) করা উচিত। তারা দলিল হিসেবে বলেন, পিঠ হলো প্রহার সহ্য করার মতো উপযুক্ত স্থান এবং এটি শরীরের অন্যান্য নাজুক অঙ্গ থেকে নিরাপদ।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত: হানাফি ফকিহগণের মতে, বেত্রাঘাত শরীরের একটি নির্দিষ্ট অঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। বরং মাথা, মুখমণ্ডল এবং লজ্জাস্থান (Head, Face, and Private Parts) বাদ দিয়ে শরীরের বাকি সব অঙ্গে ছড়িয়ে প্রহার করতে হবে (পিঠ, উরু, বাহু, পায়ের গোছা ইত্যাদি)।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর যুক্তি ও দলিল:**
  - **পাপের স্বাদ গ্রহণ:** ব্যভিচারের সময় মানুষ তার পুরো শরীর দিয়ে আনন্দ বা স্বাদ গ্রহণ করে। তাই শাস্তির সময়ও পুরো শরীরকে ব্যথা অনুভব করাতে হবে। কেবল পিঠে মারলে শরীরের বাকি অংশ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।
  - **ক্ষতি হ্রাস:** যদি ১০০টি বেত্রাঘাত একই স্থানে (পিঠে) করা হয়, তবে সেখানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং মাংস পচে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। হদের উদ্দেশ্য মেরে ফেলা নয়, বরং শাস্তি দেওয়া। তাই প্রহার ছড়িয়ে দিলে (Tafriq) শরীরের কোনো একটি স্থান বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
  - **হযরত আলী (রা.)-এর আমল:** হযরত আলী (রা.) বলতেন, **(اِتَّقِ الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ)** "চেহারা এবং লজ্জাস্থান বাঁচিয়ে প্রহার করো।" এটি প্রমাণ করে যে, তিনি অন্য অঙ্গগুলোতে প্রহারের অনুমতি দিতেন।

পোশাকের বিধান: হানাফি মতে, জিনার হদ প্রয়োগের সময় অপরাধীর গায়ের ভারী পোশাক (যেমন—কোট, জ্যাকেট) খুলে ফেলা হবে, তবে সতর ঢাকা থাকবে। আল্লাহ বলেছেন **(فَاجْلِدُوا)** অর্থাৎ চামড়ায় প্রহার করো। কাপড় বেশি থাকলে ব্যথা চামড়ায় পৌঁছাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে কাপড় খোলার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-৩৯ (গ) : মসজিদে হদ কায়েম করার ব্যাপারে ফকিহগণের মতামত উল্লেখ করো। (ج) اذكر اراء الفقهاء فى اقامة الحدود فى المسجد -

মসজিদে হদ কার্যকর করার বিধান: মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর, যা ইবাদত ও জিকিরের জন্য নির্মিত। সেখানে হদ বা শাস্তি কার্যকর করা জায়েজ কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও অন্যান্যের মত: কোনো কোনো ফকিহ প্রয়োজনে মসজিদে হদ কার্যকর করাকে জায়েজ মনে করেন, যদি ইমাম বা বিচারক সেখানে উপস্থিত থাকেন।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম জাসসাস (রহ.) ও জমহুরের মত: হানাফি মাজহাব ও অধিকাংশ ফকিহের মতে, **মসজিদে হদ বা কিসাস কার্যকর করা মাকরুহ তাহরিমি বা নাজায়েজ**।

- **দলিল:**
  - **হাদিস:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ)** অর্থ: "মসজিদে হদ বা শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।" (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)।
  - **মসজিদের পবিত্রতা:** হদ প্রয়োগের সময় অপরাধী চিৎকার করে, কান্নাকাটি করে, গালাগাল করতে পারে এবং রক্ত বা মলমূত্র বের হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এগুলো মসজিদের পবিত্রতা (Hurmat) ও আদবের খেলাফ। আল্লাহ মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
  - **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা:** তিনি বলেন, মসজিদ তৈরি করা হয়েছে রহমত ও মাগফেরাতের জন্য। আর হদ হলো আজাব বা শাস্তি। রহমতের স্থানে আজাব দেওয়া উচিত নয়। তাই হদ কার্যকর করতে হবে মসজিদের বাইরে কোনো খোলা মাঠে বা বিচারালয়ে।

প্রশ্ন-৩৯ (ঘ) : জিনার হদ প্রয়োগে কঠোরতা বা ছাড় না দেওয়ার পেছনে শরিয়তি হেকমত কী? (د) ما الحكمة التشريعية من عدم التساهل فى حد الزنا؟

কঠোরতার হেকমত (الحكمة التشريعية):

১. **অপরাধের ভয়াবহতা:** জিনা সমাজকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এটি কেবল দুটি মানুষের পাপ নয়, বরং এটি বংশপরিচয় নষ্ট করে, পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে দেয় এবং অশ্লীলতা ছড়ায়। এমন ধ্বংসাত্মক অপরাধ নির্মূল করার জন্য কোমলতা নয়, বরং কঠোরতা প্রয়োজন। যেমন—শরীরে পচন ধরলে ডাক্তার দয়া করে পচন রেখে দেন না, বরং কঠোর হয়ে তা কেটে ফেলেন রোগীর জীবন বাঁচাতে।

২. **জনসমক্ষে শিক্ষা (Deterrence):** আল্লাহ বলেন: **(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا)** "তাদের শাস্তি যেন একদল মুমিন দেখে।" প্রকাশ্যে এবং দয়াহীনভাবে শাস্তি দিলে দর্শকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়। তারা বুঝতে পারে যে, এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পরিণাম কত ভয়াবহ। এটি সমাজের অন্যদের অপরাধ থেকে দূরে রাখে।

৩. **শয়তানের ধোঁকা প্রতিরোধ:** শয়তান মানুষকে পাপের সময় এই বলে ধোঁকা দেয় যে, "আল্লাহ দয়ালু, মাফ করে দেবেন" অথবা বিচারকদের মনে দয়া ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ আগে থেকেই এই দয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন যাতে শয়তান বা নফস কোনো সুযোগ না পায়।

৪. **ঈমানের পরীক্ষা:** মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো অন্যের কষ্টে ব্যথিত হওয়া। কিন্তু আল্লাহর হুকুমের সামনে সেই স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে দমন করা ঈমানের পরীক্ষা। মুমিন প্রমাণ করে যে, তার কাছে নিজের আবেগের চেয়ে আল্লাহর হুকুম বড়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা নূরের এই আয়াত ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, ইসলামি আইন ব্যবস্থা আবেগ দ্বারা পরিচালিত নয়, বরং ওহি ও প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'রা'ফাত' বা দয়া নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহ ন্যায়বিচারের পথ সুগম করেছেন এবং সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেছেন। অপরাধীর প্রতি এই আপাত কঠোরতাই মূলত পুরো সমাজের প্রতি দয়া।

প্রশ্ন ৪০ : ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহের বিধান, আয়াতের তাফসির এবং শরিয়তি হেকমত।

قوله تعالى : الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها -٤٠)
-الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)

প্রশ্ন-৪০ (ক) : মুমিনদের ওপর বিবাহ হারাম হওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এবং বিবাহের জন্য 'জানি' (ব্যভিচারী) ও মুশরিকদের নির্দিষ্ট করার কারণ ও মর্মার্থ বর্ণনা করো। (الف) بين المقصود بالتحريم على المؤمنين وتحديد اهل الزنا او الشرك للزواج-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তে বিবাহ কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন এবং ইবাদত। সূরা আন-নূরের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর বিবাহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতের হুকুম কি রহিত (মানসুখ), নাকি এখনো কার্যকর—এ নিয়ে মুফাসসির ও ফকিহগণের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) হানাফি ফিকহের আলোকে এই আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আয়াতের অর্থ ও প্রসঙ্গ: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)** অর্থ: "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী বা মুশরিক নারীকে বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণী নারীকে কেবল ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিক পুরুষ বিবাহ করে। আর মুমিনদের জন্য এটি হারাম করা হয়েছে।"

'হারাম হওয়া'র মর্মার্থ (المقصود بالتحريم): আয়াতের শেষাংশে **(وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)** বলা হয়েছে। এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য—তা নিয়ে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. নিষেধাজ্ঞা বা হারাম (Prohibition): জাহেরি এবং হাম্বলি মাজহাবের কিছু ফকিহের মতে, এই আয়াত স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে যে, সতীসাধ্বী মুমিন নারীর জন্য কোনো ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা হারাম। একইভাবে কোনো সৎ মুমিন পুরুষের জন্য কোনো ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করা হারাম, যতক্ষণ না তারা খাঁটি তওবা করে।

২. **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর অভিমত (মর্যাদাগত পার্থক্য):** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াতে 'হারাম' শব্দটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং এটি মুমিনদের পবিত্রতা ও মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, ব্যভিচার করা বা ব্যভিচারীর সাথে ঘরসংসার করা মুমিনদের শানের খেলাফ। মুমিনরা পবিত্র, তাই তারা অপবিত্র কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। এটি একটি সংবাদমূলক বাক্য (খবরিয়া), যা মুমিনদের স্বভাবজাত ঘৃণার কথা প্রকাশ করছে।

জানি ও মুশরিকদের নির্দিষ্ট করার কারণ: আয়াতে বলা হয়েছে, জিনাখোর পুরুষ জিনাখোর নারী বা মুশরিক নারীকে বিয়ে করে। এর কারণ ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন:

- **মানসিকতার মিল (Similarity in Nature):** বিবাহ বা সহবাসের জন্য মানসিক মিল প্রয়োজন। একজন দুশ্চরিত্র লম্পট পুরুষের সাথে একজন সতীসাধ্বী নারীর মনের মিল হতে পারে না। লম্পট পুরুষ চায় এমন নারীকে যে তার মতোই বেপরোয়া। তাই আল্লাহ বলেছেন, সে কেবল তার সমগোত্রীয় (জানিয়া) অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট (মুশরিক) কাউকে পছন্দ করে।

- **শানে নুজুল (Sabab an-Nuzul):** এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল মক্কার কিছু দরিদ্র মুহাজির সাহাবির প্রসঙ্গে। তাঁরা মদিনার ধনী বেশ্যাদের (যেমন—আনাফ, উম্মে মাহজুল) বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কেবল তাদের সম্পদের লোভে। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে, মুমিনরা কখনো সম্পদের লোভে নিজেদের ইজ্জত নষ্ট করতে পারে না এবং অপবিত্র নারীকে ঘরে তুলতে পারে না।

প্রশ্ন-৪০ (খ) : ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহের মাসয়ালা এবং মুমিন ও গায়রে মুমিনের বিবাহের পার্থক্যের বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করো। (ب) اشرح مسالة الزواج من الزانية او الزانى، وبين الفرق بين الزواج الشرعى للمؤمنين وغير المؤمنين بحسب تفسير الجصاص-

ব্যভিচারীর সাথে বিবাহের বিধান (Hukmu Nikah az-Zani): এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, জিনা করার পর তওবা না করা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির সাথে বিবাহ বৈধ কি না।

১. ইমাম আহমদ ও আহলে হাদিসের মত: ব্যভিচারী পুরুষ বা নারীর সাথে বিবাহ হারাম, যতক্ষণ না সে তওবা করে এবং ইদ্দত পালন করে। তাদের দলিল হলো আলোচ্য আয়াতের **(وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ)** অংশটি। তারা বলেন, জিনা একটি দোষ যা বিবাহের যোগ্যতা নষ্ট করে দেয়।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম জাসসাস (রহ.) ও জমহুরের মত: হানাফি, শাফেয়ী ও মালিকি মাজহাব মতে, কোনো ব্যভিচারী পুরুষ বা নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া **জায়েজ (Valid), কিন্তু মাকরুহ বা অপছন্দনীয়**। বিবাহ বাতিল হবে না।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দলিল ও বিশ্লেষণ:**
  - **আয়াত মানসুখ (রহিত):** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, সূরা নূরের এই আয়াতটি সূরা নূরেরই পরবর্তী আয়াত **(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)** (তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের বিবাহ দাও)—এর দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এখানে 'আইয়ামা' শব্দটি আম বা ব্যাপক, যা সৎ ও অসৎ সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।
  - **শাস্তিই পবিত্রকারী:** ব্যভিচারীর শাস্তি হলো হদ (১০০ বেত্রাঘাত)। শরিয়তে অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর সে পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং বিবাহের জন্য আলাদাভাবে তওবা শর্ত করা ঠিক নয়।
  - **কিয়াস:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি চোর বা মদ্যপ হয়, তবুও তার সাথে বিবাহ জায়েজ। জিনা একটি কবিরা গুনাহ, এটি কুফর নয় যা ঈমান নষ্ট করে দেয়। সুতরাং মুমিন হিসেবে তার বিবাহের বৈধতা বাকি থাকে।

'নিকাহ' শব্দের ব্যাখ্যা (Meaning of Nikah): ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন, আয়াতে 'নিকাহ' শব্দটি কি 'বিবাহ বন্ধন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, নাকি 'যৌন মিলন' (Intercourse) অর্থে?

- **যৌন মিলন অর্থ:** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এখানে নিকাহ অর্থ জিনা বা সহবাস। অর্থাৎ, "একজন জিনাখোর পুরুষ জিনাখোর নারী ছাড়া অন্য কারো সাথে জিনা করে না।" মুমিনের জন্য জিনা হারাম। এই ব্যাখ্যা নিলে আয়াতে কোনো জটিলতা থাকে না এবং বিবাহ হারাম হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মুমিন ও অমুসলিমের বিবাহের পার্থক্য: ইমাম জাসসাস (রহ.) আয়াতের **(أَوْ مُشْرِكَةً)** অংশের ব্যাখ্যায় মুমিন ও কাফেরের বিবাহের বিধান স্পষ্ট করেছেন:

- **মুশরিক নারী:** আয়াতে বলা হয়েছে, ব্যভিচারী পুরুষ মুশরিক নারীকে বিবাহ করে। কিন্তু শরিয়তে মুসলিম পুরুষের জন্য মুশরিক (মূর্তিপূজক) নারীকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম ও বাতিল।

- **কিতাবিয়া নারী:** আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান) নারীদের বিবাহ করা জায়েজ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের কাতারে ফেলা হয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, আয়াতটি বিবাহের বিধান দিচ্ছে না, বরং স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা দিচ্ছে। কারণ বিবাহের বিধান হলে মুমিনের জন্য মুশরিক বিবাহ করা জায়েজ হয়ে যেত (নাউজুবিল্লাহ), যা অসম্ভব।

প্রশ্ন-৪০ (গ) : মুমিনের সাথে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর বিবাহ হারাম বা অপছন্দনীয় করার শরিয়তি হেকমত কী? (ج) ما الحكمة التشريعية من حرمة تزويج المؤمن من الزانى او الزانية؟

শরিয়তি হেকমত (الحكمة التشريعية):

১. **পারিবারিক শান্তি ও বিশ্বাস:** বিবাহের মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক বিশ্বাস (Trust)। একজন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর স্বভাব হলো খিয়ানত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে জিনা করতে পারে, সে তার স্বামী বা স্ত্রীর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। এমন সন্দেহপ্রবণ পরিবেশে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখা অসম্ভব। তাই শরিয়ত মুমিনদের এমন ঝুঁকি নিতে বারণ করেছে।

২. **বংশমর্যাদা ও সন্তানের পরিচয়:** ব্যভিচারিণী নারীর গর্ভে কার সন্তান আছে, তা নিশ্চিত হওয়া কঠিন। যদি কোনো মুমিন পুরুষ তাকে বিবাহ করে, তবে অন্যের সন্তান তার ঘাড়ে চাপতে পারে, যা বংশপরিচয়ের ক্ষেত্রে ফিতনা সৃষ্টি করবে। আল্লাহ চান মুমিনের বংশধারা সম্পূর্ণ পবিত্র ও সন্দেহমুক্ত থাকুক।

৩. **সামাজিক সম্মান রক্ষা:** সমাজ ব্যভিচারীকে ঘৃণার চোখে দেখে। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এবং সমাজের কাছে সম্মানিত। সে যদি এমন কাউকে জীবনসঙ্গী করে যার কোনো চারিত্রিক সুনাম নেই, তবে সে নিজেও সমাজের চোখে নিচে নেমে যাবে। আল্লাহ মুমিনদের এই অপমান থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

৪. **সন্তানদের ওপর প্রভাব:** সন্তানরা পিতামাতার চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। মা বা বাবা যদি দুশ্চরিত্র হয়, তবে সন্তানদের নৈতিক স্খলন ঘটার আশঙ্কা থাকে। একটি নেককার প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য পবিত্র চরিত্রের দম্পতি অপরিহার্য।

উপসংহার (خاتمة): সূরা নূরের ৩ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে চারিত্রিক পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও হানাফি ফকিহগণের মতে ব্যভিচারীর সাথে বিবাহ আইনত বৈধ (যদি সে মুসলিম হয়), কিন্তু নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত ঘৃণিত। মুমিনের উচিত সর্বদা সতীসাধ্বী ও পরহেজগার জীবনসঙ্গী অন্বেষণ করা, যা একটি জান্নাতি পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রশ্ন ৪১ : 'হদ আল-কজফ' বা অপবাদের শাস্তি, প্রমাণের শর্তাবলি এবং সাক্ষ্য প্রদানের অযোগ্যতা।

قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء -٤١)
فاجلدوهم ثمانين جلدة-)

প্রশ্ন-৪১ (ক) : 'কজফ'-এর আভিধানিক ও শরিয়তি অর্থ কী? জিনা ও কজফ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? কুরআনে কেন বিশেষভাবে 'মুহসানাত' (সতীসাধ্বী নারী)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে? (الف) ما معنى القذف وما الفرق بينه وبين الزنا؟ لماذا خص القرآن المحصنات بهذا الحكم؟

ভূমিকা (مقدمة): মানুষের মান-সম্মান বা 'ইজ্জত' রক্ষা করা ইসলামি শরিয়তের পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের (মাকাসিদুশ শরিয়াহ) অন্যতম। কারো চরিত্রে কালিমা

লেপন করা বা মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকে ইসলাম কঠোরভাবে দমন করেছে। সূরা আন-নূরের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অপবাদ আরোপকারীদের জন্য ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি ঘোষণা করেছেন। আহকামুল কুরআনের ব্যাখ্যাতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের আলোকে 'হদ আল-কজফ'-এর বিধান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কজফ-এর সংজ্ঞা (تعريف القذف):

১. আভিধানিক অর্থ: 'কজফ' (الْقَذْفُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—জোরে নিক্ষেপ করা বা ছুড়ে মারা। সাধারণত পাথর বা তীর নিক্ষেপকে কজফ বলা হয়। যেহেতু অপবাদ দেওয়া কথার মাধ্যমে পাথর মারার মতো আঘাত করে, তাই একে কজফ বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের (জিনা) অপবাদ আরোপ করা বা তার বংশপরিচয় (নসব) অস্বীকার করাকে কজফ বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(هُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا الصَّرِيحِ أَوْ نَفْيُ النَّسَبِ)** অর্থ: "স্পষ্ট ভাষায় জিনার অপবাদ দেওয়া অথবা কারো নসব অস্বীকার করা।" যেমন কাউকে বলা: "হে ব্যভিচারী!" বা "তুমি জারজ সন্তান।"

জিনা ও কজফ-এর পার্থক্য (الفرق بين الزنا والقذف):

- **জিনা:** এটি একটি শারীরিক ক্রিয়া বা অপরাধ (Action), যেখানে অবৈধ যৌন মিলন ঘটে। এর শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত বা রজম।
- **কজফ:** এটি একটি বাচনিক অপরাধ (Verbal Crime), যেখানে কোনো প্রমাণ ছাড়াই অন্যকে জিনার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। জিনা প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারী নিজেই কজফ-এর অপরাধী হয়ে যায়।

'মুহসানাত'-এর বিশেষ উল্লেখের কারণ: আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: **(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ)** "আর যারা সতীসাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়..."। প্রশ্ন হলো, কেবল নারীদের কথা কেন বলা হলো? পুরুষদের অপবাদ দিলে কি শাস্তি হবে না?

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর উত্তর: ১. উদাহরণের ভয়াবহতা:** নারীদের সতীত্ব সমাজের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একজন নারীর চরিত্রে দাগ লাগলে তার পুরো জীবন ও পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আল্লাহ ধমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন অপরাধের গুরুত্ব বোঝাতে। ২. **ইজমা (ঐকমত্য):** সমগ্র উম্মাহর ইজমা হলো, আয়াতে যদিও নারীদের কথা আছে, কিন্তু হুকুমটি নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। অর্থাৎ, কোনো সৎ পুরুষকে অপবাদ দিলেও অপবাদকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। আরবি ভাষায় কখনো কখনো বিশেষ অংশ উল্লেখ করে সমগ্রকে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন-৪১ (খ) : কজফ-এর হদ বা শাস্তি কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা করো এবং চারজন সাক্ষীর গুরুত্ব আলোচনা করো। (ب) اشرح شروط وقوع حد القذف مع بيان اهمية وجود اربعة شهداء-

হদ আল-কজফ কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি (شروط حد القذف): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, অপবাদের শাস্তি কার্যকর করার জন্য তিনটি পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট শর্ত থাকতে হবে:

১. অপবাদ আরোপকারী (The Accuser - Qadhif):

- তাকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেল) অধিকারী হতে হবে। শিশু বা পাগলের কথায় হদ জারি হবে না।
- সে স্বেচ্ছায় এই কথা বলবে, বাধ্য হয়ে নয়।

২. অপবাদকৃত ব্যক্তি (The Accused - Maqdhuf): যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে অবশ্যই **'মুহসান'** হতে হবে। কজফ-এর ক্ষেত্রে 'ইহসান'-এর ৫টি শর্ত রয়েছে:

- **স্বাধীন (Free):** দাস-দাসের অপবাদে হদ নেই।
- **বালেগ (Adult):** শিশুর বিরুদ্ধে অপবাদে হদ নেই।
- **আকেল (Sane):** পাগলের বিরুদ্ধে অপবাদে হদ নেই।

- **মুসলিম:** কাফেরের বিরুদ্ধে অপবাদে হদ নেই (তবে তাযির হতে পারে)।

- **সতীসাধ্বী (Chaste):** যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তার অতীত জীবনে জিনার কোনো রেকর্ড থাকা যাবে না। যদি সে আগে জিনা করে থাকে, তবে তাকে 'জানি' বললে হদ হবে না।

৩. অপবাদের ভাষা (The Accusation): অপবাদটি হতে হবে স্পষ্ট (Sarih) জিনার অভিযোগ। যেমন—"আমি তোমাকে জিনা করতে দেখেছি" বা "হে জিনাকারী"। যদি অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা হয়, তবে বিচারক পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন (তাযির), কিন্তু হদ হবে না।

চারজন সাক্ষীর গুরুত্ব (أهمية الشهداء الأربعة): আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)** "অতঃপর যদি তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে..."। ইসলামি আইনে এটি একটি অনন্য বিধান। হত্যার মতো অপরাধে দুইজন সাক্ষী যথেষ্ট, কিন্তু জিনার অভিযোগে চারজন সাক্ষী কেন?

- **দোষ গোপন রাখা (Satr):** ইসলাম চায় মানুষের দোষ গোপন থাকুক। চারজন পুরুষ একই সাথে জিনা করতে দেখা প্রায় অসম্ভব, যদি না তা জনসমক্ষে নির্লজ্জভাবে করা হয়। এই কঠিন শর্তের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে অন্যের চরিত্রে কাদা ছোড়া থেকে বিরত রেখেছেন।

- **সম্মান রক্ষা:** চারজন সাক্ষী না পাওয়া গেলে অভিযোগকারী নিজেই ৮০ দোররা খাবে। এই ভয়ে কেউ নিশ্চিত না হয়ে এবং পর্যাপ্ত সাক্ষী ছাড়া কারো বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস করবে না।

- **মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া:** আল্লাহ বলেন, সাক্ষী না থাকলে **(فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ)** "তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।" অর্থাৎ, বাস্তবে ঘটনা সত্য হলেও, আইনি প্রক্রিয়ায় সাক্ষী না থাকায় সে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হবে এবং শাস্তি পাবে।

প্রশ্ন-৪১ (গ) : "ফাজলিদুহুম" (তাদেরকে বেত্রাঘাত করো)—এর তাফসির এবং হদ কার্যকর করার শরিয়তি পদ্ধতি ও সীমারেখা বর্ণনা করো। (ج) فسر قوله

تعالى "فاجلدوهم"، وبين الطريقة الشرعية لتنفيذ الحد مع الضوابط التى تمنع التجاوز او الظلم -

শাস্তির বিধান ও পদ্ধতি (تنفيذ الجلد): আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: **(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)** "তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করো।"

১. প্রহারের সংখ্যা: স্বাধীন ব্যক্তির জন্য শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। আর দাস-দাসীর জন্য এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৪০ বেত্রাঘাত।

২. প্রহারের পদ্ধতি (Quality of Striking): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, কজফ-এর বেত্রাঘাত জিনার বেত্রাঘাতের চেয়ে কিছুটা হালকা হবে, কিন্তু মদ্যপানের শাস্তির চেয়ে কঠোর হবে। এটি মধ্যম পন্থার প্রহার।

- **পোশাক:** হানাফি মাজহাব মতে, কজফ-এর শাস্তির সময় অপরাধীর গায়ের ভারী পোশাক (কোট, জুব্বা) খুলে ফেলা হবে না, বরং সাধারণ পোশাকেই প্রহার করা হবে। কারণ আয়াতে পোশাক খোলার নির্দেশ নেই, যা জিনার ক্ষেত্রে কঠোরতার জন্য করা হয়।

৩. শরীরের স্থান: শরীরের কোনো এক জায়গায় বারবার আঘাত করা যাবে না, এতে অঙ্গহানি হতে পারে। প্রহার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে (পিঠ, উরু, কাঁধ)। তবে **চেহারা, মাথা এবং লজ্জাস্থান** সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "প্রতিটি অঙ্গের হক আছে, কেবল চেহারা ও লজ্জাস্থান ছাড়া।"

৪. হদ রহিত হওয়ার কারণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন, কিছু কারণে এই ৮০ দোররা মাফ হয়ে যেতে পারে:

- যদি অপবাদকারী তার অভিযোগের পক্ষে ৪ জন সাক্ষী হাজির করতে পারে (তখন উল্টো যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার ওপর জিনার শাস্তি হবে)।
- যদি অপবাদকৃত ব্যক্তি (Maqdhuf) নিজেই অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় (হানাফি মতে ক্ষমা করলে হদ মাফ হয় না, কারণ এটি আল্লাহর হক; কিন্তু শাফেয়ী মতে মাফ হয়)।
- স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে যদি তারা 'লিআন' (পারস্পরিক লানত) করে।

জুলুম প্রতিরোধে সতর্কতা: শাস্তি কার্যকর করার সময় যেন বাড়াবাড়ি না হয়, সেদিকে শরিয়ত কঠোর নজর দিয়েছে:

- খুব গরম বা খুব শীতের দিনে শাস্তি দেওয়া যাবে না।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- চাবুক বা বেত যেন খুব নতুন (ধারালো) বা খুব পুরনো (ভাঙা) না হয়।
- প্রহারকারী হাত খুব উঁচুতে তুলবে না যাতে আঘাত হাড় পর্যন্ত না পৌঁছায়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আন-নূরের ৪ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষের ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দানে আপোষহীন। 'হদ আল-কজফ' বা অপবাদের শাস্তি সমাজে গীবত, অপবাদ এবং চরিত্রহননের নোংরা সংস্কৃতি বন্ধ করার জন্য এক শক্তিশালী দেওয়াল। ৮০টি বেত্রাঘাত এবং আজীবনের জন্য সাক্ষ্য বাতিলের এই বিধান প্রমাণ করে যে, মুমিনের সম্মান কাবা শরীফের সম্মানের মতোই পবিত্র।

প্রশ্ন ৪২ : অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য বাতিলের বিধান, কারণ এবং এর শরিয়তি হেকমত।

(قوله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون -٤٢-)

প্রশ্ন-৪২ (ক) : অপবাদ আরোপকারীর (কাজিফ) সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কী? এর দ্বারা কীভাবে মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়? (الف) اذكر السبب فى منع قبول شهادة القاذف، واثر ذلك على حفظ الحقوق-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তে মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ' বা শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্যতম। কারো চরিত্রে কালিমা লেপন করা বা জিনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকে (কজফ) ইসলাম কঠোরভাবে দমন করেছে। সূরা আন-নূরের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অপবাদ আরোপকারীর জন্য তিনটি শাস্তির বিধান দিয়েছেন: ১. ৮০টি বেত্রাঘাত, ২. চিরতরে সাক্ষ্য বাতিল এবং ৩. ফাসিক বা পাপাচারী হিসেবে আখ্যায়িত হওয়া। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে সাক্ষ্য বাতিলের কারণ এবং এর সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আয়াতের অর্থ ও প্রসঙ্গ: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)** অর্থ: "আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং তারাই হলো পাপাচারী।"

সাক্ষ্য নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ (سبب منع قبول الشهادة): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, অপবাদকারীর সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার পেছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে:

১. **মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া (التكذيب الشرعي):** যখন কোনো ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ আনে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন শরিয়তের দৃষ্টিতে সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন: **(فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ)** "যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, সুতরাং আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।" (সূরা নূর: ১৩)। সাক্ষ্য বা 'শাহাদাহ' সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি একবার প্রমাণিত মিথ্যাবাদী হয়েছে (হোক তা বাস্তবে সত্য, কিন্তু আইনি প্রক্রিয়ায় মিথ্যা), তার কথার ওপর ভিত্তি করে অন্যের অধিকার বা বিচার ফয়সালা করা নিরাপদ নয়। তাই তার সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা কেড়ে নেওয়া হয়।

২. **ফিসক বা পাপাচার (الفسق):** আয়াতে তাদের **(الْفَاسِقُونَ)** বা পাপাচারী বলা হয়েছে। ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যতক্ষণ না সে তওবা করে এবং তার সততা ফিরে আসে, ততক্ষণ তার সাক্ষ্য নেওয়া যাবে না। তবে হানাফি মাজহাব মতে, হদ বা শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর তওবা করলেও তার সাক্ষ্য আর কখনোই গ্রহণ করা হবে না, কারণ আল্লাহ **(أَبَدًا)** বা 'কখনো না/চিরকাল' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মানবাধিকার সংরক্ষণে এর প্রভাব (أثره على حفظ الحقوق): অপবাদকারীর সাক্ষ্য বাতিল করার বিধানটি সমাজের মানবাধিকার রক্ষায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে:

- **সম্মানের সুরক্ষা (Hifz al-Ird):** মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার সম্মান। যদি যে কেউ বিনা প্রমাণে অন্যের চরিত্রে দাগ লাগাতে পারত এবং এরপরও সমাজে সাক্ষী হিসেবে সম্মানিত থাকত, তবে সম্ভ্রান্ত

মানুষের ইজ্জত নিরাপদ থাকত না। সাক্ষ্য বাতিলের ভয়ে মানুষ অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

- **সামাজিক বয়কট:** সাক্ষ্য দিতে না পারা সামাজিকভাবে একজন ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। এর অর্থ হলো রাষ্ট্র ও সমাজ তাকে বিশ্বাস করে না। এই 'সিভিল রাইটস' বা নাগরিক অধিকার হরণ তাকে মানসিকভাবে চাপে রাখে এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত করে।

- **মিথ্যা মামলার পথ রুদ্ধ করা:** আদালতে মিথ্যা সাক্ষী বা মিথ্যাবাদী বাদীর কারণে বহু নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পায়। অপবাদকারীদের তালিকাভুক্তি (Blacklisting) বিচার ব্যবস্থাকে মিথ্যাবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-৪২ (খ) : 'শাহাদাহ' বা সাক্ষ্যের অর্থ কী? অপবাদকারীকে সাক্ষ্যদান থেকে বঞ্চিত করার শরিয়তি হেকমত ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর অভিমত বর্ণনা করো। (ب) ما معنى الشهادة؟ و ما الحكمة التشريعية من حرمان القاذف من الشهادة؟

সাক্ষ্য বা শাহাদাহ-এর সংজ্ঞা (تعريف الشهادة):

১. আভিধানিক অর্থ: 'শাহাদাহ' (الشَّهَادَةُ) শব্দটি 'শুহুদ' (شُهُودٌ) থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—উপস্থিত হওয়া, দেখা, জানা এবং সংবাদ দেওয়া। সাক্ষী যেহেতু ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে এবং ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখে বিবরণ দেয়, তাই তাকে 'শাহিদ' বা সাক্ষী বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ: ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, সাক্ষ্য হলো: **(إِخْبَارُ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ)** অর্থ: "বিচারকের মজলিসে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি'—এই বিশেষ শব্দের মাধ্যমে অন্যের অধিকার প্রমাণের জন্য সত্য সংবাদ প্রদান করা।"

সাক্ষ্য বঞ্চিত করার শরিয়তি হেকমত (الحكمة التشريعية): আল্লাহ তায়ালা কেন অপবাদকারীকে চিরতরে সাক্ষ্যদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন? এর পেছনে গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে:

১. **অপরাধের শাস্তি ও কাফফারা:** অপবাদ দেওয়া যেমন জিবহ বা হত্যার মতো অপরাধ (মানসিক হত্যা), তেমনি এর শাস্তিও হতে হবে দীর্ঘমেয়াদী। ৮০টি বেত্রাঘাত হলো শারীরিক শাস্তি, আর সাক্ষ্য বাতিল হলো তার সামাজিক ও মানসিক শাস্তি। এটি তাকে আজীবন মনে করিয়ে দেয় যে, সে একজন মুমিনের সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল।

২. **তওবার পরীক্ষা:** ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন, যদি তওবা করলেই সাথে সাথে সাক্ষ্য কবুল করা হতো, তবে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বা সুবিধা লাভের জন্য মৌখিক তওবা করত। 'চিরতরে বাতিল' হওয়ার বিধান থাকায় মানুষ বুঝতে পারে যে, এই পাপের দাগ সহজে মোছে না।

৩. **মুমিনদের নিরাপত্তা:** সাক্ষ্য বিচার ব্যবস্থার প্রাণ। যদি ফাসিক বা মিথ্যাবাদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তবে নিরপরাধ মানুষের জান-মাল ও সম্মান হুমকির মুখে পড়বে। আল্লাহ মুমিনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এমন 'সন্দেহজনক' ব্যক্তিদের বিচারিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখেছেন।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশেষ অভিমত (তওবা ও সাক্ষ্য): অপবাদকারী যদি তওবা করে, তবে কি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে? এ বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.) হানাফি মাজহাবের পক্ষ থেকে শক্তিশালী দলিল পেশ করেছেন।

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:** তওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। কারণ আয়াতে **(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)** (তবে যারা তওবা করে...) অংশটি সাক্ষ্য বাতিলের হুকুমের সাথেও সম্পৃক্ত।
- **ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত:** অপবাদকারীর ওপর হদ (শাস্তি) কার্যকর হওয়ার পর সে তওবা করলেও তার সাক্ষ্য **কখনো গ্রহণ করা যাবে না**।
  - **দলিল:** আল্লাহ বলেছেন **(وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)**—এখানে 'আবাদান' (কখনো না/চিরকাল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তওবার আয়াতটি কেবল পরকালের শাস্তি মাফ হওয়া বা 'ফাসিক' নাম দূর হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, সাক্ষ্য গ্রহণের সাথে নয়।
  - **যুক্তি:** হদ বা শাস্তি হলো দুনিয়াবী অপমান। তওবা হলো আল্লাহর সাথে বান্দার ব্যাপার। তওবা করলে আল্লাহ মাফ করবেন, কিন্তু

মানুষের অধিকার (সাক্ষ্য) ফিরে আসবে না। যেমন হাত কাটার পর তওবা করলে হাত ফিরে আসে না, তেমনি হদ খাওয়ার পর সাক্ষ্যের যোগ্যতা ফিরে আসে না। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: (أَنَّ قَوْلَهُ "أَبَدًا" يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى الْفِسْقِ لَا إِلَى الشَّهَادَةِ) "আয়াতে 'আবাদান' শব্দটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবি করে। আর 'ইল্লা' বা ব্যতিক্রমটি কেবল ফিসক বা পাপাচার দূর হওয়ার সাথে সম্পর্কিত, সাক্ষ্য গ্রহণের সাথে নয়।"

উপসংহার (خاتمة): সূরা নূরের ৪ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, অপবাদকারীর সাক্ষ্য বাতিল করা ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিশুদ্ধতা রক্ষার একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। এটি সমাজের মানুষকে বাক-সংযমের শিক্ষা দেয় এবং অন্যের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য করে। ৮০ দোররা এবং আজীবন সাক্ষ্য বাতিলের এই বিধান প্রমাণ করে যে, ইসলামে 'জবান বা মুখের অপরাধ' মোটেও হালকা কোনো বিষয় নয়।

প্রশ্ন ৪৩ : লিআন-এর সংজ্ঞা, হুকুম এবং স্বামী-স্ত্রীর শপথ ও বিচ্ছেদের পদ্ধতি। (قوله تعالى : والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم -٤٣ فشهادة احدهم -)

প্রশ্ন-৪৩ (ক) : 'লিআন' (اللعان)-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা করো। (الف)- ما معنى اللعان و ما حكمه؟ بين مدللا

ভূমিকা (مقدمة): পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র ও গভীর। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় কখনো কখনো এই সম্পর্কে ফাটল ধরে। যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তোলে কিন্তু চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে, তবে সাধারণ অপবাদের শাস্তি (৮০ বেত্রাঘাত) থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালা 'লিআন'-এর বিশেষ বিধান নাজিল করেছেন। সূরা আন-নূরের ৬-৯ নং আয়াতে এই বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতগুলোর তাফসির প্রসঙ্গে লিআনের ফিকহী বিশ্লেষণ করেছেন।

লিআন-এর সংজ্ঞা (تعريف اللعان):

১. আভিধানিক অর্থ: 'লিআন' (اللِّعَانُ) শব্দটি 'লানত' (اللَّعْنُ) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বা অভিশাপ দেওয়া। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী এই প্রক্রিয়ায় একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা বললে নিজেদের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ কামনা করে, তাই একে 'লিআন' বলা হয়। একে 'মুলাআনা'ও (الْمُلَاعَنَةُ) বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ: ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী লিআন হলো: **(شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَحَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ)** অর্থ: "কসম দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এমন কিছু সাক্ষ্য যা লানত (অভিশাপ) এবং গাজাব (ক্রোধ)-এর সাথে যুক্ত। এটি স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের শাস্তি (হদ আল-কজফ) এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে জিনার শাস্তি (হদ আজ-জিনা)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়।"

লিআন-এর হুকুম (حكم اللعان): লিআন করা ওয়াজিব, যদি স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ আনে এবং সাক্ষী না থাকে।

- **স্বামীর জন্য:** যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে লিআন করার মাধ্যমে সে ৮০ বেত্রাঘাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।
- **স্ত্রীর জন্য:** যদি সে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে, তবে লিআন করার মাধ্যমে সে রজম বা জিনার শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।
- **বিচারকের জন্য:** বিচারকের ওপর ওয়াজিব হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লিআন করানো এবং এরপর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া।

দলিল (الأدلة): ১. কুরআন: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) "আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ দেয় এবং নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হলো—আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেওয়া..." (সূরা নূর: ৬)।

২. **হাদিস:** হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা.) যখন তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: **(الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)** "হয় প্রমাণ (চার সাক্ষী) আনো, অথবা তোমার পিঠে শাস্তি (৮০ বেত্রাঘাত) হবে।" তখন জিবরাঈল (আ.) লিআনের আয়াত নিয়ে নাজিল হন। (বুখারি)।

প্রশ্ন-৪৩ (খ) : "উভয়ের একজনের সাক্ষ্য"—এর তাফসির করো। লিআন পরবর্তী শরিয়তি কার্যক্রম ও বিচ্ছেদের পদ্ধতি ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আলোচনা করো। (ب) فسر معنى شهادة احدهما على الاخر فى اللعان؟ وما الاجراءات الشرعية التى يجب اتباعها بعد اداء اللعان، كما بين الجصاص؟

লিআন বা সাক্ষ্যের পদ্ধতি (جراءات اللعان): আয়াতে লিআনকে 'শাহাদাত' বা সাক্ষ্য বলা হয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন যে, লিআনের এই শপথগুলো সাধারণ কসম নয়, বরং এগুলো সাক্ষ্যের মর্যাদাপূর্ণ। তাই লিআন কেবল বিচারকের সামনেই হতে হবে।

পদ্ধতি: ১. স্বামীর সাক্ষ্য/শপথ: প্রথমে বিচারক স্বামীকে দাঁড় করাবেন। স্বামী চারবার বলবে: **(أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا)** "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে যে জিনার অভিযোগ এনেছি, তাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী।" পঞ্চম বার বিচারক তাকে থামিয়ে উপদেশ দেবেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাবেন। যদি সে অটল থাকে, তবে বলবে: **(لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ)** "আমার ওপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই।"

২. **স্ত্রীর সাক্ষ্য/শপথ:** স্বামীর লিআন শেষ হলে স্ত্রী যদি চুপ থাকে বা স্বীকার করে নেয়, তবে তার ওপর জিনার শাস্তি (রজম) হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তাকেও চারবার বলতে হবে: **(أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)** "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে (স্বামী) অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" পঞ্চম বার তাকেও উপদেশ দেওয়া হবে। যদি সে অটল থাকে, তবে বলবে: **(غَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)** "আমার ওপর আল্লাহর গাজাব (ক্রোধ) বর্ষিত হোক, যদি সে সত্যবাদী হয়।"

লিআন পরবর্তী শরিয়তি কার্যক্রম (ما يترتب على اللعان): ইমাম জাসসাস (রহ.) আহকামুল কুরআনে লিআনের পর কী কী বিধান কার্যকর হয়, তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন:

১. **শাস্তি রহিত হওয়া (سقوط الحد):** লিআন সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্বামী অপবাদের শাস্তি (৮০ বেত্রাঘাত) থেকে এবং স্ত্রী জিনার শাস্তি (রজম) থেকে রেহাই পাবে। এটিই লিআনের মূল উদ্দেশ্য।

২. **স্থায়ী বিচ্ছেদ (التفريق المؤبد):** ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি মাজহাব মতে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লিআন সম্পন্ন করার পরপরই বিচ্ছেদ ঘটে না, বরং **বিচারকের রায়ের মাধ্যমে** বিচ্ছেদ ঘটে। বিচারক যখন বলবেন, "আমি তোমাদের দুজনকে আলাদা করে দিলাম", তখন থেকে তারা একে অপরের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

- **হুকুম:** এই বিচ্ছেদ হলো 'তালাকে বাইন' (Talaq Ba'in)। হানাফি মতে, তারা আর কখনোই পুনর্বিবাহ করতে পারবে না। এটি চিরস্থায়ী হারাম (Hurmat Mu'abbad)। রাসূল (সা.) বলেছেন: **(الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا)** "লিআনকারীরা কখনোই আর একত্রিত হতে পারবে না।"

৩. **নসব বা বংশপরিচয় বাতিল (نفي النسب):** যদি স্বামী লিআনের সময় স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করে (বলে যে এই সন্তান আমার নয়), তবে বিচারক সেই সন্তানের নসব স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানটি তার মায়ের পরিচয়ে বড় হবে এবং মায়ের ওয়ারিশ হবে। স্বামীর সাথে সন্তানের কোনো সম্পর্ক বা মিরাসি অধিকার থাকবে না।

৪. **সামাজিক প্রভাব:** লিআন একটি অত্যন্ত ভয়াবহ সামাজিক ঘটনা। এর মাধ্যমে দুটি পরিবার চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, পঞ্চম বারের শপথ (লানত ও গাজাব) অত্যন্ত ভারী। রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "পঞ্চমটিই ধ্বংসকারী (Wajibah)।" তাই খুব নিশ্চিত না হয়ে বা নিরুপায় না হলে এই পথে পা বাড়ানো উচিত নয়।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা: আয়াতে 'শাহাদাত' শব্দ ব্যবহারের কারণে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, লিআন করার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য (আহলুশ শাহাদাহ) হতে হবে। অর্থাৎ, তারা স্বাধীন, সুস্থ ও মুসলিম হতে হবে এবং পূর্বে অপবাদের দায়ে দণ্ডিত (মাহদুদ ফিল কজফ) হওয়া যাবে না। যদি তাদের কেউ দাস হয় বা

কাফের হয়, তবে তাদের মধ্যে লিআন হবে না, বরং স্বামীর ওপর অপবাদের শাস্তি জারি হবে (যদি সাক্ষী না থাকে)। এটি হানাফি ফিকহের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার (خاتمة): সূরা নূরের লিআন সম্পর্কিত আয়াতগুলো এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ পারিবারিক জীবনের এক জটিল সমস্যার সমাধান দেয়। যখন স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস ভেঙে যায় এবং অপবাদের মতো ঘটনা ঘটে, তখন লিআন তাদের সম্মানজনকভাবে আলাদা হওয়ার পথ করে দেয়। যদিও এটি আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু জিনার শাস্তি এবং মিথ্যা অপবাদের পাপ থেকে বাঁচার জন্য এটি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত ও 'বের হওয়ার পথ' (মাখরাজ)।

প্রশ্ন ৪৪ : ইসতিজান বা অনুমতি প্রার্থনার হুকুম, আদবসমূহ এবং শরিয়তি হেকমত।

قوله تعالى : يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى -٤٤)
(- تستانسوا وتسلموا على اهلها

প্রশ্ন-৪৪ (ক) : 'ইসতিজান' (الاسْتِئْذَانُ)-এর অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসতিজানের আদব ও শরিয়তি আচরণবিধিগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করো। (الف) ما معنى الاستئذان؟ اذكر اداب الاستئذان والسلوكيات الشرعية المصاحبة له -

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি সমাজব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) এবং সম্মানের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যের ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসলাম চমৎকার শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। জাহেলি যুগে মানুষ হুটহাট করে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়ত, যা পরিবারের সদস্যদের জন্য অস্বস্তিকর ছিল। আল্লাহ তায়ালা সূরা আন-নূরের ২৭ নং আয়াতে মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না দিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ না করে। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে 'ইসতিজান' বা অনুমতি প্রার্থনার বিধান ও আদবগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইসতিজানের সংজ্ঞা (تعريف الاستئذان):

১. আভিধানিক অর্থ: 'ইসতিজান' (الاسْتِئْذَانُ) শব্দটি 'ইজন' (إِذْنٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—

- অনুমতি চাওয়া (طَلَبُ الْإِذْنِ)।
- জানা বা অবগতি লাভ করা (طَلَبُ الْعِلْمِ)।
- পরিচিত হওয়া বা হৃদ্যতা সৃষ্টি করা।

২. শরিয়তি বা পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, কারো ব্যক্তিগত স্থান বা বাসগৃহে প্রবেশের পূর্বে গৃহকর্তার সম্মতি বা অনুমতি প্রার্থনা করাকে ইসতিজান বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত **(حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا)** (হাত্তা তাসতা'নিসু) শব্দের অর্থ হলো— **(حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا)** "যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি লাভ করো।" ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, 'তাসতা'নিসু' শব্দটি মূলত 'তাসতা'জিনু' ছিল, যা লিপিকরদের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, 'ইসতিনাস' অর্থ হলো—কারো উপস্থিতি জানান দেওয়া বা কাশি/সালাম দিয়ে অনুমতি চাওয়া, যাতে ঘরের লোকজন সতর্ক হতে পারে।

ইসতিজানের আদব ও শরিয়তি আচরণবিধি (آداب الاستئذان): রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে ইসতিজানের অনেকগুলো আদব ও সুন্নাত প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.) ও অন্যান্য ফকিহগণের বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য আদবগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. সালাম প্রদান করা (إِفْشَاءُ السَّلَامِ): অনুমতি চাওয়ার শুরুতেই সালাম দেওয়া সুন্নাত। আয়াতে বলা হয়েছে **(وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا)** "এবং তার অধিবাসীদের সালাম দাও।" হাদিসে এসেছে, বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর ঘরে প্রবেশের সময় বলল, "আমি কি ঢুকব?" রাসূল (সা.) তার খাদেমকে বললেন, "বাইরে গিয়ে তাকে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। তাকে বলো আগে বলতে: **(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟)** 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?'" (আবু দাউদ)।

২. তিনবার অনুমতি চাওয়া (الاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا): অনুমতি তিনবার চাওয়া উচিত। যদি তিনবার ডাকার পরও উত্তর না আসে, তবে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(الاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ)**

"অনুমতি চাওয়া তিনবার। যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তো ভালো, নতুবা ফিরে যাও।" (বুখারি ও মুসলিম)।

- প্রথমবার ডাকলে তারা শুনবে।
- দ্বিতীয়বার ডাকলে তারা প্রস্তুত হবে।
- তৃতীয়বার ডাকলে তারা অনুমতি দেবে বা বারণ করবে।

৩. দরজার একপাশে দাঁড়ানো (الْوُقُوفُ بِجَانِبِ الْبَابِ): দরজার ঠিক সোজাসুজি দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ দরজা খুললেই ঘরের ভেতরের এমন দৃশ্য চোখে পড়তে পারে যা গৃহকর্তা দেখাতে চান না। রাসূলুল্লাহ (সা.) দরজার ডান বা বাম পাশে দাঁড়াতেন। তিনি বলেছেন: **(إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)** "দৃষ্টির (গোপনীয়তা রক্ষার) কারণেই তো অনুমতির বিধান দেওয়া হয়েছে।" (বুখারি)।

৪. নিজের নাম ও পরিচয় স্পষ্ট করা (تَعْرِيفُ النَّفْسِ): গৃহকর্তা যদি ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেন "কে?", তবে স্পষ্টভাবে নিজের নাম বলা উচিত। কেবল "আমি" বলা অপছন্দনীয়। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে?" আমি বললাম, "আমি।" তখন তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, **(أَنَا أَنَا)** "'আমি' 'আমি' আবার কী?" (বুখারি)। অর্থাৎ, নামের মাধ্যমে পরিচয় দেওয়া উচিত।

৫. দৃষ্টি অবনত রাখা (غَضُّ الْبَصَرِ): কারো ঘরে উঁকি দেওয়া বা ছিদ্র দিয়ে তাকানো হারাম। হাদিসে এসেছে, কেউ যদি কারো ঘরে অনুমতি ছাড়া উঁকি দেয় এবং গৃহকর্তা তার চোখ কানা করে দেয়, তবে তার কোনো কিসাস (শাস্তি) বা দিয়াত (জরিমানা) নেই। এটি অন্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ভয়াবহতা প্রমাণ করে।

৬. অনুমতি না পেলে ফিরে আসা (الرُّجُوعُ عِنْدَ الرَّدِّ): যদি গৃহকর্তা বলেন, "এখন ফিরে যান" বা "এখন দেখা করা সম্ভব নয়", তবে হাসিমুখে ফিরে যাওয়া মুমিনের গুণ। আল্লাহ বলেন: **(وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ)** "আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যেও। এটিই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।" (সূরা নূর: ২৮)। এতে মন খারাপ করা বা জিদ করা উচিত নয়।

৭. মাহরাম ও নিজের ঘরে প্রবেশের বিধান: নিজের ঘরে বা মায়ের ঘরে প্রবেশের সময়ও অনুমতি নেওয়া বা অন্তত কাশি দিয়ে বা জুতার আওয়াজ করে নিজের আগমন জানান দেওয়া উচিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি চাইব?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" লোকটি বলল, "আমি তো তার সেবা করি এবং একই ঘরে থাকি।" রাসূল (সা.) বললেন, "তবুও অনুমতি চাও। **(أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟)** তুমি কি তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাও?" (মুয়াত্তা মালিক)। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য নিজেদের মা-বোনের ঘরে প্রবেশের জন্যও অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব, যাতে তাদের 'সতর' অনাবৃত অবস্থায় দেখা না যায়।

প্রশ্ন-৪৪ (খ) : অন্যের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা ওয়াজিব করার শরিয়তি হেকমত বা দর্শন কী? (ب) ما هى الحكمة التشريعية من وجوب الاستئذان قبل دخول بيوت الاخرين؟

শরিয়তি হেকমত (الحكمة التشريعية): ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং মুফাসসিরগণ অনুমতি প্রার্থনার বিধানের পেছনে অনেকগুলো সামাজিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক হেকমত উল্লেখ করেছেন:

১. দৃষ্টির হেফাজত ও সতর রক্ষা (حفظ البصر والستر): মানুষ নিজের ঘরে সবসময় পুরোপুরি পোশাক পরে থাকে না। বিশেষ করে মহিলারা নিজের ঘরে শিথিল পোশাকে থাকতে পারেন। অনুমতি ছাড়া হুট করে কেউ ঢুকে পড়লে তাদের সতর বা এমন অঙ্গ দেখা যেতে পারে যা দেখা হারাম। রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, "দৃষ্টির হেফাজতের জন্যই অনুমতির বিধান।" এটি মানুষের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে।

২. গোপনীয়তার সুরক্ষা (حماية الخصوصية): প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত কিছু কাজ বা অবস্থা থাকে যা সে অন্যের সামনে প্রকাশ করতে চায় না। হতে পারে সে খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে বা স্ত্রীর সাথে একান্তে আছে। অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে এই গোপনীয়তা নষ্ট হয়। ইসলাম মানুষের 'প্রাইভেসি' বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান জানিয়েছে এবং ঘরকে একটি নিরাপদ দুর্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

৩. নিরাপত্তা ও ভীতি দূরীকরণ (الأمن ودفع الفزع): হঠাৎ করে কেউ ঘরে ঢুকে পড়লে ঘরের বাসিন্দারা ভয় পেতে পারে। বিশেষ করে চোর বা ডাকাত মনে

হতে পারে। 'তাসতা'নিসু' শব্দের অর্থ হলো 'হৃদ্যতা সৃষ্টি করা'। অর্থাৎ, অনুমতি চাওয়ার মাধ্যমে আগন্তুক নিজের বন্ধুসুলভ আগমন জানান দেয়, ফলে গৃহকর্তা ভয় পায় না এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

৪. **হারাম থেকে বেঁচে থাকা:** অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বা দৃষ্টি বিনিময়ের আশঙ্কা থাকে। এটি জিনা বা অশ্লীলতার পথ খুলে দেয়। ইসতিজানের বিধান পর্দা প্রথাকে শক্তিশালী করে এবং সমাজকে ফেতনা থেকে মুক্ত রাখে।

৫. **অধিকারের সম্মান প্রদর্শন:** কারো ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা তার মালিকানা ও কর্তৃত্বের অবমাননা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার নিজের ঘরে 'রাজা' বানিয়েছেন। সেখানে তার হুকুম বা ইচ্ছা ছাড়া প্রবেশ করা জবরদস্তির শামিল। অনুমতির বিধান অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আন-নূরের ২৭ ও ২৮ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলাম কেবল ইবাদতের ধর্ম নয়, বরং এটি একটি মার্জিত ও রুচিশীল জীবনব্যবস্থা। 'ইসতিজান' বা অনুমতি প্রার্থনার বিধান মুমিনদের চরিত্রকে সুন্দর করে এবং সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করে। আধুনিক যুগেও 'নক' করা বা ফোন করে আসার সংস্কৃতি মূলত ইসলামের এই শ্বাশত বিধানেরই প্রতিধ্বনি।

প্রশ্ন ৪৫ : 'এক দেহে দুই হৃদয়' প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, নিয়ত ও ঈমানের সম্পর্ক এবং ইখলাসের হুকুম।

(قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه -٤٥-)

প্রশ্ন-৪৫ (ক) : "আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি"— এই আয়াতের প্রেক্ষাপট (শানে নুজুল) এবং এর মাধ্যমে নিয়ত ও ঈমানের কী সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে? (الف) ما المقصود بالقلبين فى هذا السياق وما يتعلق بالنية والايمان-

ভূমিকা (مقدمة): মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হলো তার কলব বা হৃদয়। সূরা আল-আহজাবের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের একটি মৌলিক সত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন

যে, এক দেহে দুটি হৃদয় থাকতে পারে না। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে জাহেলি কুসংস্কার খণ্ডন এবং ঈমানের একনিষ্ঠতা (ইখলাস) সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

আয়াতের প্রেক্ষাপট ও অর্থ (المقصود بالقلبين): আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)** অর্থ: "আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।"

শানে নুজুল (প্রেক্ষাপট): এই আয়াত নাজিলের পেছনে জাহেলি যুগের কিছু ঘটনা ও বিশ্বাস কাজ করেছে: **১. জামিল ইবনে মা'মার আল-ফিহরি:** মক্কার কুরাইশ বংশের এই লোকটি খুব চতুর ও বাকপটু ছিল। সে গর্ব করে বলত, "আমার বুকে দুটি হৃদয় আছে, যা দিয়ে আমি মুহাম্মাদের (সা.) চেয়েও বেশি বুঝি ও মনে রাখতে পারি।" (নাউজুবিল্লাহ)। বদর যুদ্ধের দিন সে যখন পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল, তখন তার এক পাটি জুতা পায়ে এবং আরেক পাটি হাতে ছিল। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার জুতার এই দশা কেন?" সে বলল, "আমি তো জানতাম দুটোই পায়ে আছে।" আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে তার মিথ্যাচার ও দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করলেন যে, কারো দুটি হৃদয় থাকতে পারে না; থাকলে সে পাগল হতো না। **২. মুনাফিকদের দাবি:** মুনাফিকরা দাবি করত যে, তাদের একটি হৃদয় মুসলিমদের সাথে এবং আরেকটি কাফেরদের সাথে। আল্লাহ তাদের এই দ্বিমুখী নীতি খণ্ডন করলেন।

তাফসির ও মর্মার্থ: ইমাম জাসসাস (রহ.) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ এই আয়াতের মাধ্যমে তিনটি প্রধান বিষয় খণ্ডন করেছেন, যা আয়াতের পরের অংশে বর্ণিত হয়েছে: **১. এক দেহে দুই হৃদয় নেই:** এটি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই সত্য। শারীরিকভাবে যেমন দুটি হৃৎপিণ্ড থাকা অস্বাভাবিক, তেমনি আধ্যাত্মিকভাবে এক হৃদয়ে 'ঈমান' ও 'কুফর' বা 'সত্য' ও 'মিথ্যা' একসাথে থাকতে পারে না। **২. স্ত্রী কখনো মা হতে পারে না (জিহার):** জাহেলি যুগে লোকেরা স্ত্রীকে বলত, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" তারা মনে করত এতে স্ত্রী মা হয়ে যায়। আল্লাহ বললেন, যেমন এক দেহে দুই হৃদয় নেই, তেমনি এক নারী একই সাথে স্ত্রী ও মা হতে পারে না। **৩. পালক পুত্র আসল পুত্র হতে পারে না:** পালক পুত্রকে নিজের ঔরসজাত সন্তান মনে করা অযৌক্তিক। যেমন এক ব্যক্তির দুই বাবা হতে পারে না।

নিয়ত ও ঈমানের সাথে সম্পর্ক (التعلق بالنية والإيمان): এই আয়াতের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। ইমাম জাসসাস (রহ.) ইঙ্গিত করেন যে:

- **একক সত্তার ইবাদত:** মানুষের হৃদয় একটি, তাই তার ভালোবাসা, ভয় এবং আনুগত্য কেবল এক সত্তার (আল্লাহর) জন্য হতে হবে। এক হৃদয়ে আল্লাহ এবং গায়রুল্লাহর (অন্য কিছুর) ভালোবাসা সমানভাবে থাকতে পারে না।

- **নিয়তের বিশুদ্ধতা:** মুমিনের নিয়ত অবিভাজ্য। সে যখন কোনো আমল করবে, তা কেবল আল্লাহর জন্যই করবে। যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি মানুষের প্রশংসা (রিয়া) কামনা করে, তবে তা শিরক বা অংশীদারিত্ব হয়ে যায়। এক হৃদয়ে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এবং রিয়া (লোকদেখানো ভাব) একত্রিত হতে পারে না। এটি মুনাফিকির লক্ষণ।

প্রশ্ন-৪৫ (খ) : ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে 'ইখলাস' বা একনিষ্ঠতার হুকুম ও গুরুত্ব ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করো। (ب) اشرح حكم الاخلاص فى الايمان والعمل-

ইখলাসের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব (حكم الإخلاص): 'ইখলাস' (الْإِخْلَاصُ) অর্থ হলো—বিশুদ্ধ করা, খাঁটি করা বা নির্ভেজাল করা। শরিয়তের পরিভাষায়, যাবতীয় ইবাদত ও আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা এবং এর সাথে অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ বা লোকদেখানো মনোভাব মিশ্রিত না করাকে ইখলাস বলে।

১. ইখলাসের হুকুম: ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস থাকা **ফরজ**। ইখলাস ছাড়া কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ বলেন: **(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)** "তাদের তো এছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বায়্যিনাহ: ৫)।

২. ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) সূরা আহজাবের এই আয়াতের আলোকে বলেন, মানুষের হৃদয় যেহেতু একটি, তাই এটি একই সময়ে দুটি বিপরীতমুখী দিকে ঝুঁকতে পারে না।

- **ঈমানের ক্ষেত্রে ইখলাস:** ঈমান হতে হবে সন্দেহমুক্ত এবং শিরকমুক্ত। যদি কেউ মুখে ঈমান আনে কিন্তু অন্তরে কুফরি পোষণ করে (মুনাফিক), তবে তার সেই ঈমান বাতিল। কারণ এক হৃদয়ে সত্য ও মিথ্যা একসাথে থাকতে পারে না।

- **আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস:** আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত: ১. সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া, ২. ইখলাস থাকা। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আমলের মাধ্যমে দুনিয়াবী স্বার্থ বা মানুষের প্রশংসা চায়, সে মূলত তার প্রবৃত্তির পূজা করে, আল্লাহর ইবাদত করে না।

ইখলাস ও রিয়া (লোকদেখানো): এই আয়াতটি রিয়ার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দলিল। রিয়া হলো ইখলাসের বিপরীত। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন: **(أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)** "আমি অংশীদারিত্ব (শিরক) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, আমি তাকে এবং তার শিরককে বর্জন করি।" (মুসলিম)। ইমাম জাসসাস (রহ.) বোঝাতে চেয়েছেন, যার বুকে একটিই হৃদয়, সে কীভাবে সেই এক হৃদয় দিয়ে আল্লাহকেও ভালোবাসবে আবার গায়রুল্লাহকেও খুশি করতে চাইবে? এটি অসম্ভব। তাই মুমিনকে হতে হবে 'মুখলিস' বা একনিষ্ঠ।

সমাজ ও চরিত্রে ইখলাসের প্রভাব:

- **মানসিক প্রশান্তি:** যার হৃদয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা থাকে, সে মানুষের নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হয় না। তার হৃদয় স্থির ও প্রশান্ত থাকে। একেই বলা হয় 'কালবে সেলিম' বা সুস্থ হৃদয়।

- **দ্বিমুখী নীতি পরিহার:** যার ইখলাস আছে, তার ভেতর ও বাহির এক হয়। সে মুনাফিকি বা কপটতা থেকে মুক্ত থাকে। আয়াতে 'দুই হৃদয়' না থাকার ঘোষণা মূলত মানুষকে একরঙা হওয়ার আহ্বান জানায়—রং হবে আল্লাহর রং (সিবগাতাল্লাহ)।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আহজাবের ৪ নং আয়াতটি বাহ্যত একটি শারীরিক তথ্যের বর্ণনা মনে হলেও, এর গভীরে রয়েছে তাওহিদ ও ইখলাসের এক বিশাল দর্শন। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আল্লাহ মানুষকে একটিই

হৃদয় দিয়েছেন যাতে সে সেই এক হৃদয় দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করে। এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈমান ও মুনাফিকি, তাওহিদ ও শিরক, ইখলাস ও রিয়া—কখনো এক পাত্রে (হৃদয়ে) থাকতে পারে না। মুমিনের জীবন হবে স্বচ্ছ, নির্ভেজাল এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

প্রশ্ন ৪৬ : বিবাহের পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক, ইদ্দতের বিধান এবং 'মুতা'আ' বা উপহার প্রদানের হুকুম।

قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن -٤٦) من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا-)

প্রশ্ন-৪৬ (ক) : তালাকের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও হুকুম কী? বিবাহের পর দৈহিক মিলনের পূর্বে তালাক এবং মিলনের পরে তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের বিধানের পার্থক্য ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর আলোকে স্পষ্ট করো। (الف) ما معنى الطلاق و كم قسما له و حكمه؟ اوضح الفرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده من حيث العدة الشرعية-

ভূমিকা (مقدمة): বিবাহ ইসলামি শরিয়তে একটি পবিত্র বন্ধন বা 'মিসাকান গালিজা'। তবে কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হলে বিচ্ছেদের প্রয়োজন দেখা দেয়। সূরা আল-আহজাবের ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি বিশেষ পরিস্থিতির বিধান বর্ণনা করেছেন, যেখানে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন হওয়ার আগেই তালাক সংঘটিত হয়। আহকামুল কুরআনের প্রণেতা ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের মাধ্যমে তালাক, ইদ্দত এবং নারীদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে হানাফি ফিকহের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তালাকের সংজ্ঞা (تعريف الطلاق):

১. আভিধানিক অর্থ: 'তালাক' (الطلاق) শব্দটি আরবি 'ইতলাক' (الإطلاق) থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো—বাঁধন খুলে দেওয়া, মুক্ত করে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। যেমন আরবীতে বলা হয়: **(طَلَقَ الْبَعِيرُ)** "উটটি রশি থেকে মুক্ত হয়েছে।"

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে বিবাহের বাঁধন তাৎক্ষণিকভাবে বা বিলম্বে ছিন্ন করাকে তালাক বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-

এর মতে: **(رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ)** অর্থ: "নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বা ভবিষ্যতে বিবাহের বাঁধন উঠিয়ে নেওয়া।"

তালাকের হুকুম (حكم الطلاق): তালাক মূলত জায়েজ হলেও এটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় বৈধ কাজ। হাদিসে এসেছে: **(أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ)** "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল কাজ হলো তালাক।" (আবু দাউদ)। তবে প্রয়োজনে এটি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হতে পারে, আবার বিনা কারণে হলে হারাম বা মাকরুহ হতে পারে।

তালাকের প্রকারভেদ (أقسام الطلاق): তালাক প্রদানের পদ্ধতির দিক থেকে তালাক তিন প্রকার: **১. তালাকে আহসান (সবচেয়ে উত্তম):** পবিত্র অবস্থায় (ঋতুস্রাবহীন) স্ত্রীর সাথে মিলন না করে এক তালাক দেওয়া এবং ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দেওয়া। **২. তালাকে হাসান (উত্তম):** তিন পবিত্রতায় তিনটি তালাক দেওয়া। **৩. তালাকে বিদঈ (পাপযুক্ত):** হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া অথবা এক পবিত্রতায় তিন তালাক একসাথে দেওয়া। এটি গুনাহের কাজ, তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে।

মিলনের পূর্বে ও পরে তালাকের ইদ্দতের পার্থক্য (الفرق في العدة): সূরা আহজাবের আলোচ্য আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করতে হবে কি না।

১. মিলনের পরে তালাক (الطلاق بعد الدخول): যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'দু খুল' বা দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়, অতঃপর তালাক দেওয়া হয়, তবে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা **ফরজ**।

- **ইদ্দতের সময়সীমা:** ঋতুবতী নারীর জন্য তিন হায়েজ (ঋতুস্রাব) এবং অন্তঃসত্ত্বা হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত।
- **দলিল:** **(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)** "আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে।" (সূরা বাকারা: ২২৮)।

২. মিলনের পূর্বে তালাক (الطلاق قبل الدخول): যদি বিবাহের পর কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক মিলন বা স্পর্শের আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে শরিয়তের হুকুম হলো—ওই নারীর ওপর কোনো ইদ্দত নেই। সে তালাক পাওয়ার সাথে সাথেই অন্য জায়গায় বিবাহ বসতে পারবে।

- **দলিল:** আলোচ্য আয়াত— **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করো, অতঃপর তাদের স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদের ওপর কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে।"

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ ও 'খলওয়াতে সহিহা': ইমাম জাসসাস (রহ.) এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাসয়ালা আলোচনা করেছেন। আয়াতে 'স্পর্শ করা' (Touch/Mass) বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- **জহিরি ও শাফেয়ী মত:** এর অর্থ কেবল দৈহিক মিলন (Jima)। মিলন না হলে ইদ্দত নেই।

- **হানাফি ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত:** আয়াতে 'স্পর্শ' দ্বারা সহবাস অথবা 'খলওয়াতে সহিহা' (Valid Privacy) উভয়টি বোঝানো হয়েছে। যদি স্বামী-স্ত্রী নির্জনে একত্রিত হয় যেখানে মিলনের কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু তারা মিলন করেনি—তবুও হানাফি মতে সতর্কতাস্বরূপ ইদ্দত পালন করা **ওয়াজিব**। তবে আলোচ্য আয়াতে যেহেতু আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন "ইদ্দত নেই", তাই হানাফি মতে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন নির্জন বাসও হয়নি এবং স্পর্শও হয়নি। খলওয়াত বা নির্জন বাস হয়ে গেলে মহর এবং ইদ্দত উভয়ই সাব্যস্ত হবে, যদিও শারীরিক মিলন না ঘটে। কারণ খলওয়াত মিলনের স্থলাভিষিক্ত (Qa'im Maqam)।

প্রশ্ন-৪৬ (খ) : 'মুতা'আ' (উপহার) বলতে কী বোঝায়? মিলনের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা নারীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর নির্দেশনা ও 'সুন্দর বিদায়' (সারাহান জামিলা)-এর ব্যাখ্যা দাও। (ب) بين اسلوب التعامل مع المرأة عند الطلاق من غير الدخول بحسب منهج الجصاص-

তালাকপ্রাপ্তার অধিকার ও মুতা'আ (المتعة): আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: **(فَمَتِّعُوهُنَّ)** "সুতরাং তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী (মুতা'আ) প্রদান করো।" স্পর্শ করার পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা নারীর আর্থিক অধিকার দুটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে:

১. **মহর নির্ধারিত থাকলে:** যদি বিবাহের সময় মহর ধার্য করা হয়ে থাকে এবং মিলনের আগে তালাক হয়, তবে স্ত্রী নির্ধারিত মহরের **অর্ধেক** পাবে। আল্লাহ বলেন: **(فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)** "তবে যা নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক।" (সূরা বাকারা: ২৩৭)। এই ক্ষেত্রে আলাদা করে 'মুতা'আ' বা উপহার দেওয়া ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব।

২. **মহর নির্ধারিত না থাকলে:** যদি বিবাহের সময় মহর উল্লেখ না থাকে (একে 'তাফভিজ' বলা হয়) এবং মিলনের আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীকে এক জোড়া কাপড় বা সাধ্যমতো কিছু সম্পদ উপহার হিসেবে দিতে হবে। একেই পরিভাষায় **'মুতা'আ'** বলা হয়।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত:** এই ক্ষেত্রে মুতা'আ দেওয়া **ওয়াজিব**। কারণ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশসূচক শব্দ (Amr) ব্যবহার করেছেন।
- **মুতা'আ-এর পরিমাণ:** শরিয়তে এর নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এটি তিন কাপড়ের একটি সেট (কামিজ, ওড়না ও চাদর) যা মধ্যম মানের হবে। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী এটি নির্ধারিত হবে। আল্লাহ বলেন: **(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)** "বিত্তবানের ওপর তার সাধ্যমতো এবং বিত্তহীনের ওপর তার সাধ্যমতো।" (সূরা বাকারা: ২৩৬)।

সুন্দরভাবে বিদায় দেওয়া (سَرَاحًا جَمِيلًا): আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: **(وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)** "এবং তাদের সুন্দরভাবে বিদায় দাও।" ইমাম জাসসাস (রহ.) এই অংশের তাফসির করতে গিয়ে তালাক-পরবর্তী আচরণের কিছু নীতিমালা উল্লেখ করেছেন যা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে:

১. **ঝগড়া-বিবাদ ও কটু কথা পরিহার:** তালাক মানেই শত্রুতা নয়। যে নারীর সাথে বিবাহ বন্ধন হয়েছিল, তাকে বিদায় দেওয়ার সময় কোনো গালিগালাজ,

অপবাদ বা কটুকথা বলা হারাম। 'সারাহান জামিলা' অর্থ হলো—সম্মানের সাথে, ঝগড়া ছাড়া এবং মনে কোনো বিদ্বেষ না রেখে তাকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া।

২. **অধিকার আদায়ে গড়িমসি না করা:** তাকে তার প্রাপ্য অর্ধেক মহর বা মুতা'আ (উপহার) অবিলম্বে দিয়ে দেওয়া। তাকে আটকে রাখা বা তার পাওনা নিয়ে তাকে আদালতের বারান্দায় ঘোরানো জুলুম। সুন্দর বিদায়ের শর্ত হলো—হাসিমুখে তার হক বুঝিয়ে দেওয়া।

৩. **ইদ্দত না থাকার সুবিধা:** যেহেতু তার কোনো ইদ্দত নেই, তাই তাকে তালাক দেওয়ার পর স্বামী তাকে ঘরে আটকে রাখতে পারবে না। ইদ্দত থাকলে স্বামী তাকে খোরপোষ দিয়ে নিজের ঘরে রাখার অধিকার রাখত, কিন্তু এখানে তালাক উচ্চারণের সাথে সাথেই সে পরনারী হয়ে গেছে। তাকে আটকানো বা তার নতুন বিবাহে বাধা সৃষ্টি করা 'সুন্দর বিদায়ের' পরিপন্থী।

৪. **পারস্পরিক গোপনীয়তা রক্ষা:** দাম্পত্য জীবনের কোনো গোপন কথা বা দুর্বলতা মানুষের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। মুমিন ব্যক্তি বিচ্ছেদের সময়ও আমানতদারিতা রক্ষা করে।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে তালাক কেবল বিবাহের পরেই পতিত হয়। বিবাহের আগে তালাক দিলে তা কার্যকর হয় না। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে (**إِذَا نَكَحْتُمُ... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ**) "যখন তোমরা বিবাহ করো, অতঃপর তালাক দাও..."। 'অতঃপর' শব্দটি ক্রমবিকাশ বোঝায়। তিনি আরও বলেন, এই আয়াত নারীদের প্রতি ইসলামের সম্মানের প্রতীক। স্পর্শ না করলেও তাকে শূন্য হাতে বিদায় করা হয় না, বরং তাকে উপহার দিয়ে তার ভাঙা মনের সান্ত্বনা দেওয়া হয়। এটি ইসলামের মানবিক দিক।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আল-আহজাবের ৪৯ নং আয়াত মুসলিম পারিবারিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও ইসলামি শরিয়ত নারীর সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষায় কতটা সচেতন। মিলনের আগে তালাক হলে নারীর ওপর ইদ্দতের বোঝা চাপানো হয়নি, আবার তাকে আর্থিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হয়নি। 'মুতা'আ' এবং 'সুন্দর বিদায়'-এর বিধান প্রমাণ করে যে, ইসলামি সম্পর্কচ্ছেদ

কেবল আইনি প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি নৈতিকতা ও সৌজন্যবোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ৪৭ : নবীজির ঘরে প্রবেশের আদব, হিজাবের বিধান এবং সামাজিক শিষ্টাচার।

قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن -٤٧ لكم الى طعام-)

প্রশ্ন-৪৭ (ক) : নবীজির (সা.) ঘরের বিশেষত্ব ও মর্যাদা কী? বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এবং আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনা করো।

(الف) ما المقصود بالخصوصية فى بيت النبى (صـ) واسباب تحريم الدخول دون اذن-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম কেবল ইবাদত-বন্দেগির ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। অন্যের ঘরে প্রবেশ, মেহমানদারি এবং নারী-পুরুষের পর্দার বিধান সম্পর্কে সূরা আল-আহজাবের ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। এই আয়াতটি 'আয়াতুল হিজাব' বা পর্দার আয়াত নামেও পরিচিত। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) আহকামুল কুরআনে এই আয়াতের মাধ্যমে নবীজি (সা.)-এর মর্যাদা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য সার্বজনীন আদব-কায়দা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আয়াতের শানে নুজুল (سبب النزول): এই আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি মশহুর। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-কে বিবাহ করলেন, তখন তিনি সাহাবিদের জন্য ওলিমার আয়োজন করলেন। সাহাবিরা খেয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তিনজন ব্যক্তি খাওয়া শেষেও বসে রইলেন এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) লজ্জার কারণে তাদের উঠতে বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি একবার উঠে বাইরে গেলেন, আবার ফিরে এলেন, তবুও তারা বসে ছিল। অবশেষে তারা চলে গেল। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করলেন।

নবীজির (সা.) ঘরের বিশেষত্ব ও মর্যাদা (خصوصية بيت النبي): নবী কারীম (সা.)-এর ঘর সাধারণ মানুষের ঘরের মতো নয়। এটি ওহি নাজিলের স্থান এবং মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন নবীর (সা.) কষ্টের কারণ না হতে।

- **বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ:** আয়াতে আল্লাহ বলেন: **(لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ)** "তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়।" এটি নবীজি (সা.)-এর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) এবং সম্মানের জন্য খাস। যদিও এই হুকুম সকল মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু নবীর ক্ষেত্রে এটি অধিকতর কঠোর। কারণ নবীকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আল্লাহ বলেন: **(وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ)** "তোমাদের জন্য জায়েজ নয় যে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেবে।"

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধের কারণ: ১. গোপনীয়তা রক্ষা (Hifz al-Asrar): ঘরের ভেতর মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থাকে। বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়লে এমন অবস্থায় তাদের দেখা যেতে পারে যা তারা পছন্দ করেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, "অনুমতি চাওয়ার বিধান তো চোখের (দৃষ্টির হেফাজতের) কারণেই দেওয়া হয়েছে।" ২. **সময়ের অপচয় ও বিরক্তি:** নবীজি (সা.) দ্বীনি ও রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। অহেতুক প্রবেশ বা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা তাঁর কাজের ক্ষতি করত এবং তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দিত। ৩. **সম্মান প্রদর্শন:** নেতার বা মুরব্বির ঘরে হুট করে ঢুকে পড়া বেয়াদবি। আদব রক্ষা ঈমানের অঙ্গ।

প্রশ্ন-৪৭ (খ) : অনুমতির শর্তাবলি, নবীজির ঘরে প্রবেশের আদব এবং হিজাব বা পর্দার বিধান ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর আলোকে বিশ্লেষণ করো। (ب) اوضح شروط الاذن واداب دخول بيت النبى (صـ) - بما يشمل احترام الحجاب والاداب الاجتماعية؟

নবীজির ঘরে প্রবেশের আদব ও শর্ত (شروط الإذن والآداب): ইমাম জাসসাস (রহ.) আয়াতের বিভিন্ন অংশ থেকে মেহমানদারি ও প্রবেশের সূক্ষ্ম আদবগুলো বের করেছেন:

১. **দাওয়াতের অপেক্ষায় না থাকা (غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ):** আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: **(إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)** "খাবারের জন্য ডাকা হলে (যেতে পারো), তবে খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষায় বসে থেকো না।"

- **ব্যাখ্যা:** অর্থাৎ, খাবারের সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা নিষেধ। এতে গৃহবাসীদের রান্নাবান্না ও প্রস্তুতির কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং তারা অস্বস্তি বোধ করে। মেহমানের উচিত ঠিক সময়ের কাছাকাছি উপস্থিত হওয়া।

২. **খাওয়া শেষে চলে যাওয়া (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا):** আল্লাহ বলেন: "যখন খাওয়া শেষ করবে, তখন ছড়িয়ে পড়ো (চলে যাও)।"

- **ব্যাখ্যা:** খাওয়া শেষে অহেতুক গল্পগুজব করে আসর জমিয়ে বসে থাকা গৃহকর্তার জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে নবীজি (সা.)-এর ঘর ছোট ছিল এবং তাঁর ইবাদতের সময় ছিল। মুমিনের উচিত নিজের প্রয়োজন শেষ হলেই প্রস্থান করা, যাতে অন্যের অসুবিধা না হয়।

৩. **কথাবার্তায় মশগুল না হওয়া (وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ):** "এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেও না।" মেহমানদের মনে রাখা উচিত যে, গৃহকর্তার বিশ্রাম বা পরিবারের সময় প্রয়োজন। দীর্ঘ আড্ডা দেওয়া ইসলামি আদবের খেলাফ, যদি না গৃহকর্তা নিজে আগ্রহ দেখান।

হিজাব বা পর্দার বিধান (أحكام الحجاب): এই আয়াতের অন্যতম প্রধান অংশ হলো পর্দার নির্দেশ। আল্লাহ বলেন: **(وإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)** অর্থ: "আর যখন তোমরা তাদের (নবী পত্নীদের) কাছে কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।"

- **পর্দার আবশ্যকতা:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর থেকে নবী পত্নীদের জন্য এবং সকল মুসলিম নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে পর্দা করা ফরজ হয়েছে। সাহাবিরা আগে উম্মাহাতুল মুমিনিনদের সামনাসামনি দেখতেন, কিন্তু এই আয়াতের পর ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

- **হিজাবের পদ্ধতি:** প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে কথা বলা যাবে, কিন্তু তা হতে হবে আড়াল থেকে। সরাসরি দেখা করা যাবে না। এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের অন্তরের পবিত্রতার জন্য জরুরি।

- **অন্তরের পবিত্রতা:** আল্লাহ নিজেই এর কারণ বলেছেন: **(ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)** "এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।" ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলে। দৃষ্টি বা দেখাশোনা থেকেই অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। যখন মাঝখানে পর্দা থাকে, তখন শয়তানের প্ররোচনার সুযোগ কমে যায় এবং অন্তর জিনা বা খারাপ চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকে।

সামাজিক শিষ্টাচার ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা (الآداب الاجتماعية): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যদিও আয়াতটি নবীর (সা.) ঘরের প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এর শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য।

- **সাধারণ মানুষের ঘরে প্রবেশ:** কারো ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া (Isti'zan) এবং সালাম দেওয়া ওয়াজিব।

- **মেহমানদারির সীমা:** মেহমান হিসেবে গিয়ে বাড়ির লোকদের ওপর বোঝা না হওয়া। তাদের ব্যক্তিগত কাজে বা বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটানো।

- **নারী-পুরুষের মেলামেশা:** গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা। প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে বা দৃষ্টি অবনত রেখে কথা বলা।

নবী পত্নীদের বিবাহ হারাম হওয়া: আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ একটি কঠিন বিধান দিয়েছেন: **(وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا)** "এবং তোমাদের জন্য জায়েজ নয় যে তোমরা তাঁর (ওফাতের) পর তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করবে।" ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, নবীর স্ত্রীগণ উম্মতের মা (উম্মাহাতুল মুমিনিন)। মায়ের সাথে যেমন বিবাহ হারাম, তেমনি নবীর স্ত্রীদের সাথে বিবাহ হারাম। এটি নবীর অনন্য মর্যাদা। কেউ যদি এই হুকুম অমান্য করার চিন্তা করে, তবে তা আল্লাহর কাছে বিশাল পাপ (আজিম)।

উপসংহার (خاتمة): সূরা আল-আহজাবের ৫৩ নং আয়াত মুসলিম সমাজজীবনের শিষ্টাচারের মূল ভিত্তি। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই আয়াত আমাদের শেখায় যে, অন্যের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা বজায় রাখা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে পর্দার বিধান এবং মেহমানদারির আদবগুলো মেনে চললে সমাজে অশ্লীলতা কমবে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে। নবীর (সা.) প্রতি সাহাবিদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সংশোধনের এই ঘটনা আমাদের জন্য চিরকালীন শিক্ষার উৎস।